جامعة المعالي
ALMAALI UNIVERSITY

كلية أصول الدين — جامعة المعالي

مقاصد الشريعة الإسلامية

مذكرة المادة على منهج «الأسئلة السبعة»

◆◆◆

المقرر: مقاصد الشريعة الإسلامية

السنة والفصل: الثالثة — الفصل الأول ٢٠٢٦–٢٠٢٧

المرجع المعتمد: هذه المذكرة، ومعها أوراق المحاضرات

المرجع المساعد: علم المقاصد الشرعية — د. نور الدين الخادمي (معاصر)

إعداد: أبو حفص

النصوص بين القوسين «» منقولة بحروفها من المكتبة الشاملة بمواضعها، وما سواها خلاصة. الصندوق الماروني للنصوص، والذهبي للتنبيهات والأجوبة، والأخضر لما هو من خارج المصادر المعتمدة. كتب البوطي والقرضاوي تُذكر للرد لا للاستدلال.

الفهرس

الفصل	موضوعاته
المدخل: كيف تقرأ هذه المذكرة؟	بناء كل فصل ▪ طريقة التوثيق ▪ خريطة المادة: الأسئلة السبعة ▪ فصول المذكرة
الفصل الأول: «ما الدليل؟»	أولًا: ما المقاصد؟ ▪ ثانيًا: المقاصد والمصطلحات الأربعة ▪ ثالثًا: المقاصد والأدلة ▪ رابعًا: القاعدة الكبرى — المقاصد تابعة للأدلة ▪ خامسًا: التعليل ▪ سادسًا: فوائد المقاصد
الفصل الثاني: «ما المقصد؟ وكيف عرفته؟»	أولًا: ثلاثة مواقف من المقصد ▪ ثانيًا: كيف يُعرف المقصد؟ خمسة طرق ▪ ثالثًا: التقسيمات أدواتٍ لا قوائم
الفصل الثالث: «ما رتبته؟»	أولًا: المراتب الثلاث ▪ ثانيًا: الكليات الخمس وترتيبها ▪ ثالثًا: الرتبة أداةً للترجيح ▪ رابعًا: الزيادة على الخمس: أثبتت بالاستقراء؟
الفصل الرابع: «أهو أصل أم مكمّل؟»	أولًا: ما المكمِّل؟ ▪ ثانيًا: الشرط: ألا يعود المكمِّل على أصله بالإبطال ▪ ثالثًا: متى يسقط المكمِّل؟ (ثلاثة قيود)
الفصل الخامس: «ما الذي يعارضه؟ وإلامَ يؤول؟»	أولًا: الموازنة بين المصالح والمفاسد ▪ ثانيًا: اعتبار المآل ▪ ثالثًا: الذرائع ▪ رابعًا: مسألة الطوفي كاملة ▪ خامسًا: الحكمة لا تُجعل علّة (للرد لا للاستدلال)
الفصل السادس: «هل يطيقه المكلّف؟»	القسم الأول: القدرة والمشقة ▪ أولًا: القدرة شرط التكليف ▪ ثانيًا: المشقة المعتادة وغير المعتادة ▪ ثالثًا: مراتب المشقة عند العز بن عبد السلام (ت ٦٦٠هـ) ▪ رابعًا: لا تقصد المشقة لذاتها ▪ القسم الثاني: رفع الحرج والرخصة… وحدود التيسير ▪ أولًا: رفع الحرج أصل قطعي ▪ ثانيًا: الرخصة وقيودها الثلاثة ▪ ثالثًا: «المشقة تجلب التيسير» وأسباب التخفيف ▪ رابعًا: الرخصة إضافية… «فقيه نفسه» ▪ خامسًا: حدّا التيسير ▪ سادسًا: الوسط… وخطاب الناس بما يفهمون
الفصل السابع: «ما قصد الفاعل؟»	القسم الأول: قصد المكلَّف… والهوى ▪ أولًا: قصد المكلَّف موافقًا لقصد الشارع ▪ ثانيًا: المقاصد الأصلية والتابعة ▪ ثالثًا: الحظّ المباح… والرياء ▪ القسم الثاني: الحِيَل ▪ أولًا: ما الحيلة؟ ▪ ثانيًا: أقسام الحيل الثلاثة… والإنصاف ▪ ثالثًا: المخرج المشروع ▪ رابعًا: نكاح التحليل نموذجًا ▪ خامسًا: حين تزلّ المصلحة… مثال للرد لا للاستدلال ▪ سادسًا: قاعدة ابن القيم
الفصل الثامن: «المختبر»… الأسئلة السبعة على أبواب الفقه	القسم الأول: العبادات والأموال ▪ أولًا: مقصد العبادات… التعبّد أصل ▪ ثانيًا: مقاصد الأموال الخمسة عند ابن عاشور ▪ ثالثًا: مسألة محلولة بالأسئلة السبعة ▪ القسم الثاني: الأسرة والقضاء والعقوبات ▪ أولًا: مقاصد أحكام الأسرة ▪ ثانيًا: مقاصد القضاء ▪ ثالثًا: مقاصد العقوبات ▪ رابعًا: مقاصد الميراث
الفصل التاسع: المقاصد في يد الخصم… وقائمة الفحص	أولًا: صنفان لا يُخلط بينهما ▪ ثانيًا: الشبهات الخمس وأجوبتها ▪ ثالثًا: الخطر من الخطوات الصغيرة ▪ رابعًا: قائمة الفحص
الملحق: تراجم الأعلام ومسرد المصطلحات	أولًا: تراجم موجزة للأعلام الوارد ذكرهم ▪ ثانيًا: مسرد المصطلحات

المدخل: كيف تقرأ هذه المذكرة؟

إلى طلابنا وطالباتنا: هذه المذكرة هي **المرجع المعتمد** لمادة مقاصد الشريعة الإسلامية، تجمع فصول المادة كلها في كتاب واحد، على منهج «الأسئلة السبعة». وكتاب «علم المقاصد الشرعية» لنور الدين الخادمي (معاصر) **مرجع مساعد** لمن أراد الاستزادة.

بناء كل فصل

الجزء	ما فيه
في سطر	خلاصة الفصل في جملتين
القصة	واقعة موثقة من السنة أو سيرة الصحابة تفتح السؤال
النص المؤسِّس	نص الإمام الذي يقوم عليه الفصل، بحروفه وموضعه
أولًا، ثانيًا…	الشرح، والنقول، والمفردات
الضابط	أسطر قليلة تُحفظ
حالات محلولة	مسائل من واقعنا بأجوبتها
سوء الاستعمال	أخطاء شائعة في استعمال المقاصد والرد عليها
أسئلة المراجعة	أسئلة بأجوبتها النموذجية

طريقة التوثيق

- ما بين القوسين «» **منقول بحروفه** من «المكتبة الشاملة»، وبعده موضعه بين معقوفين [الكتاب، الجزء/ الصفحة]، والأحاديث بأرقامها ومن أخرجها.
- ما سواه **خلاصة بعبارتنا**.
- **كلام المحقق** في الحاشية يُنبَّه عليه، ولا يُنسب إلى المؤلف.
- بجانب كل عالم سنة وفاته، ويُكتب «معاصر» للأحياء. وتراجمهم موجزة في الملحق، ومعاني المصطلحات في المسرد.
- **الصناديق:** الصندوق الماروني للنصوص، والصندوق الذهبي للتنبيهات والأجوبة، والصندوق الأخضر لما هو **من خارج المصادر المعتمدة**.
- كتب البوطي (ت ١٤٣٤هـ) والقرضاوي (ت ١٤٤٤هـ) تُذكر في هذه المذكرة **للرد لا للاستدلال**، ولا يُؤصَّل منها شيء.

خريطة المادة: الأسئلة السبعة

الفكرة في سطرين

مهندسٌ طُلب منه أن يهدم جدارًا ليتسع البيت. **الجاهل** يهدم فورًا. أما **الحاذق** فيسأل أولًا: ما المخطط؟ ما وظيفة الجدار؟ أحامل هو أم فاصل؟ وماذا يسقط لو أُزيل؟

والفقيه أمام كل مسألة مثل هذا المهندس. فلا يقول «المصلحة تقتضي كذا» حتى يمرّ على سبعة أسئلة **بالترتيب**:

#	السؤال	معناه	أسبوعه
١	**ما الدليل؟**	ما حكم المسألة؟ وما دليلها الخاص من الكتاب والسنة والإجماع والقياس؟	١–٣
٢	**ما المقصد؟ وكيف عرفته؟**	هل هذا مقصد ثابت للشرع؟ وبأي طريق ثبت؟ أم هو دعوى؟	٤

#	السؤال	معناه	أسبوعه
٣	**ما رتبته؟**	أضروري هو، أم حاجي، أم تحسيني؟ وبهذا يُعرف المقدَّم عند التزاحم	٥
٤	**أهو أصل أم مكمّل؟**	هل يعود التمسك بالمكمّل على الأصل بالإبطال؟	٦
٥	**ما الذي يعارضه؟ وإلامَ يؤول؟**	الموازنة بين المصالح والمفاسد، والنظر في المآل والذرائع	٧
٦	**هل يطيقه المكلَّف؟**	ما المشقة المعتبرة؟ ومتى يتغير الحكم بها؟	٨–٩
٧	**ما قصد الفاعل؟**	هل يوافق قصدُ المكلف قصدَ الشارع، أم يتحايل عليه؟	١٠–١١
—	**المختبر**	الأسئلة السبعة كلها على مسائل من أبواب الفقه	١٢–١٣

الضابط الذي يُحفظ من المادة كلها:

١. لا يُثبَت مقصد إلا بدليل.

٢. المقصد الثابت لا يُبطل الحكم الثابت الذي جاء به.

مثال محلول

العبارة: «مقصد الزكاة سدّ حاجة الفقير، فالضرائب التي تأخذها الدولة تجزئ عنها».

السؤال	الجواب
١. ما الدليل؟	الزكاة فريضة منصوصة، لها نصاب ومقدار ومصارف ثمانية: <إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...> [التوبة: ٦٠]
٢. ما المقصد؟ وكيف عرفته؟	سدّ الحاجة مقصد صحيح. لكن للزكاة مقاصد أخرى ثابتة بالنص: التطهير <خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا> [التوبة: ١٠٣]، والتعبد بالنية، ووصولها إلى مصارفها المحددة
النتيجة	**العبارة مردودة.** فقد أخذت مقصدًا واحدًا، وأسقطت به الحكم الذي دلّ عليه. والمقصد لا يُبطل الحكم الذي جاء به

لاحظ: ظهر الجواب من السؤالين الأولين، فلم نحتج إلى الباقي. وفي مسائل أخرى نحتاج إلى السبعة كلها.

فصول المذكرة

الفصل	السؤال
الأول	ما الدليل؟
الثاني	ما المقصد؟ وكيف عرفته؟
الثالث	ما رتبته؟
الرابع	أهو أصل أم مكمّل؟
الخامس	ما الذي يعارضه؟ وإلامَ يؤول؟
السادس	هل يطيقه المكلَّف؟ (القدرة والمشقة، ثم رفع الحرج والرخصة)
السابع	ما قصد الفاعل؟ (قصد المكلّف، ثم الحيل)
الثامن	المختبر: العبادات والأموال، ثم الأسرة والقضاء والعقوبات

الفصل	السؤال
التاسع	المقاصد في يد الخصم، وقائمة الفحص
الملحق	تراجم الأعلام، ومسرد المصطلحات

الفصل الأول: «ما الدليل؟»

في سطر: قبل أن تسأل «ما مقصد هذا الحكم؟» اسأل: **ما الحكم؟ وما دليله؟** فالمقصد يُعرف **من** الدليل، ولا يُخترع قبله.

ويجمع هذا الفصل ما درسناه في الأسابيع ١–٣:

١. ما المقاصد؟
٢. صلتها بالعلة والحكمة والمصلحة والذرائع.
٣. صلتها بالأدلة.
٤. القاعدة الكبرى: تبعية المقاصد للأدلة.
٥. التعليل وأدلته.

النص المؤسِّس

> قال ابن القيم (ت ٧٥١هـ): «فإن الشريعة مَبناها وأساسها على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عَدْلٌ كلُّها، ورحمةٌ كلها، ومصالحُ كلها، وحكمةٌ كلها» [إعلام الموقعين، ت مشهور ٤/ ٣٣٧].

> وقال الشاطبي (ت ٧٩٠هـ) في منهج الراسخين: «اعتبار الأمرين جميعا، على وجه لا يخل فيه المعنى بالنص، ولا بالعكس؛ لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض» [الموافقات ٣/ ١٣٤].

احفظ من النصين: الشريعة كلها حكمة، **وحكمتها تُعرف من نصوصها**، فلا يُضرب أحدهما بالآخر.

أولًا: ما المقاصد؟

١) التعريف

- **لغة:**
  - **المقاصد:** جمع مَقصِد، من «قصد». ومن معانيه الاستقامة: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ [النحل: ٩]، والتوسط: ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ [لقمان: ١٩].
  - **الشريعة:** مورد الماء، ثم الدين والملة والمنهاج.
- **اصطلاحًا:** المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية والمترتبة عليها، سواء كانت حِكَمًا جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية، وهي تتجمع ضمن غاية واحدة: **تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين**.

> **لطيفة:** في اللفظين معنى **الطريق المستقيم إلى الحياة**: فالقصد استقامة الطريق، والشريعة طريق الماء الذي به الحياة. ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤].

وقيود التعريف:

- «**المترتبة عليها**» يميّز المقصد عن العلة: فالعلة سابقة للحكم، والمقصد يترتب عليه.
- «**حِكَمًا جزئية، ومصالح كلية، وسمات إجمالية**» يشمل الخاص والعام، والسمات كالتيسير.

٢) موضوع العلم

موضوعه: حِكَم الأحكام، وأسرار التشريع، وغايات الدين، ومقاصد الشارع، ومقصود المكلف.

٣) تاريخه في جدول

الزمن	الحدث
عصر الوحي	المقاصد مبثوثة في القرآن والسنة
الصحابة	جمع القرآن، وتدوين الدواوين، وتضمين الصنّاع، وأرض السواد
القرنان ٢–٣	أصول الأئمة: الاستحسان، والاستصلاح، والذرائع، والعرف
القرن ٥	الجويني (ت ٤٧٨هـ) والغزالي (ت ٥٠٥هـ): الكليات الخمس والمراتب الثلاث، **مدمجةً في أصول الفقه**
القرن ٧	الآمدي (ت ٦٣١هـ)، والعز بن عبد السلام (ت ٦٦٠هـ) في «قواعد الأحكام»، والقرافي (ت ٦٨٤هـ)
القرن ٨	الشاطبي (ت ٧٩٠هـ) في «الموافقات»: **أول تأليف مفرد** يجعلها نظرية متكاملة
القرن ١٤	ابن عاشور (ت ١٣٩٣هـ): الدعوة إلى علم مستقل، ثم الدراسات المعاصرة

ثانيًا: المقاصد والمصطلحات الأربعة

المصطلح	تعريفه	مثاله
العلة	الوصف **الظاهر المنضبط** الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة	الإسكار ← التحريم ← حفظ العقل
الحكمة	ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها	المشقة في السفر
المصلحة	قال العز بن عبد السلام (ت ٦٦٠هـ): «المصالح أربعة أنواع: اللذات وأسبابها، والأفراح وأسبابها» [قواعد الأحكام ١/ ١١]. والمفاسد أضدادها	حفظ النفس والمال
الذريعة	الوسيلة إلى الشيء. و**سدّها**: منع ما يجوز حتى لا يُتوصل به إلى ما لا يجوز. و**فتحها**: طلب الوسيلة المفضية إلى المصلحة	سدّ: الخلوة. فتح: الأذان، وتيسير الزواج

ومعنى «ظاهر منضبط»:

- **ظاهر:** ليس خفيًّا، يُدرك بالحس أو بأمر واضح.
- **منضبط:** لا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال.

والفرق بين العلة والحكمة والمقصد في حكم واحد:

الحكم	العلة	الحكمة	المقصد
قصر الصلاة في السفر	السفر	المشقة	التخفيف ورفع الحرج ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾

قاعدة مهمة جدًّا: الحكم يُناط **بالعلة** الظاهرة المنضبطة، لا **بالحكمة**. فالملك المسافر في طائرة مريحة **يقصر** لأنه مسافر. والحمّال في سوق الباب **لا يقصر** وإن كانت مشقته أعظم، لأنه مقيم. فلو عُلّق الحكم بالمشقة لاضطرب، ولقال كل أحد: أنا أجد مشقة. **وهذه القاعدة ستحميك من أكثر أخطاء الاستدلال بالمقاصد.**

والمصالح نوعان:

	المصلحة الشرعية	المصلحة غير الشرعية
مصدرها	الشرع، ولا تعارض نصًّا ولا إجماعًا	الهوى والنزوات
نطاقها	الدنيا والآخرة، والروح والجسد، والفرد والمجتمع	الدنيا والجسد والذات

	المصلحة الشرعية	المصلحة غير الشرعية
حكمها	هي المقاصد نفسها	مردودة

تنبيه عقدي: المصالح تعود إلى **العباد** لا إلى الله؛ فالله غني عن العالمين. قال تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» [رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه].

ثالثًا: المقاصد والأدلة

١) الأدلة المتفق عليها

- **القرآن:**
  - **مقاصد عامة:** العبودية، والتيسير، ورفع الحرج، والإصلاح.
  - **حِكَم جزئية:** الصلاة ﴿لِذِكْرِي﴾، والصوم ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾، والقصاص ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾.
- **السنة:** تؤكد مقاصد القرآن، وتنصّ على حِكَم أخرى: «إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر» [البخاري ت البغا ٥٨٨٧].
- **الإجماع:** يثبت به الاتفاق على علل جزئية (كالصِّغَر علةً للولاية)، وعلى المقاصد الثابتة بالنصوص.
- **القياس:** قائم على العلة، والعلة طريق إلى المقصد. مثاله:

الأصل	الفرع	العلة	الحكم	المقصد
الخمر	نبيذ الشعير	الإسكار	التحريم	حفظ العقل
الذهب والفضة	الأوراق النقدية	الثمنية	تحريم التفاضل واشتراط التقابض	حفظ المال

من واقعنا: صرف الدولار بالليرة التركية أو السورية **يدًا بيد** جائز ولو تفاضلا، لاختلاف الجنس. أما **تأجيل أحد البدلين** فلا يجوز.

٢) الأدلة المختلف فيها

المصلحة المرسلة: المصلحة التي لم يشهد الشرع لها بعينها باعتبار ولا بإلغاء، لكنها توافق جنس مقاصده. ومثالها الأكبر **جمع القرآن**:

بعد مقتل القرّاء يوم اليمامة جاء عمر إلى أبي بكر فقال: «إني أخشى أن يستحرّ القتل بالقرّاء بالمواطن، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن». قال أبو بكر: «كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله ﷺ؟» قال عمر: «**هذا والله خير**». وقال زيد بن ثابت: «فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن» [البخاري ت البغا ٤٧٠١].

وجه الشاهد: لم يأمر بالجمع نص، ولم ينهَ عنه نص، لكنه يخدم مقصدًا قطعيًّا هو **حفظ الدين بحفظ كتابه**.

الاستحسان: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. مثاله: إباحة النظر إلى المخطوبة استثناءً من تحريم النظر، لقوله ﷺ: «فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» [البيهقي، السنن الكبرى ط العلمية ٧/ ١٣٦، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه].

قول الصحابي: الصحابة أعرف الناس بمقاصد الشرع؛ شهدوا التنزيل وعرفوا أسبابه.

رابعًا: القاعدة الكبرى — المقاصد تابعة للأدلة

المقاصد ليست دليلًا مستقلًا عن الأدلة، بل هي تابعة لها، متفرعة عنها، متولدة منها.

وأدلة التبعية أربعة (احفظها: **تسمية — مراد — إجماع — تاريخ**):

١. **التسمية:** «مقاصد **الشريعة**»؛ فهي مضافة إلى الشريعة مأخوذة منها.

٢. **المراد:** مراد المتكلم لا يُعرف إلا من كلامه، ومراد الشارع لا يُعرف إلا من نصوصه.

٣. **الإجماع:** اتفاق العلماء على مقاصد استخرجوها من الأدلة.
٤. **التاريخ:** ثبات المقاصد عبر القرون دليل على أنها من عند الحكيم الخبير، ولو كانت من وضع العقول لاضطربت.

خامسًا: التعليل

١) معناه

التعليل: القول بأن أحكام الشريعة **معلَّلة بحِكَم مقصودة ومصالح محمودة**، يحبها الله ويرضاها، وتعود منفعتها إلى العباد. وعليه جمهور العلماء.

٢) أدلته الخمسة (احفظها: قرآن — سنة — إجماع — استقراء — عقل)

الدليل	شاهده
القرآن	﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]
السنة	«إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر»، وإقراره ﷺ الصحابة في حديث بني قريظة
الإجماع	اتفاق العلماء على أن الشريعة لمصالح العباد
الاستقراء	رُخص السفر والمرض والمطر كلها ترجع إلى أصل واحد: **رفع الحرج**
العقل والواقع	بقاء الشريعة صالحة أربعة عشر قرنًا في كل البلاد دليل على أنها لمصالح الناس

٣) الخلاف في التعليل (مسألة كلامية)

> **تنبيه عقدي:** هذه المسألة من علم الكلام، فتُعرف خريطتها ولا يُتعمَّق فيها هنا.

الفرقة	قولها
الظاهرية	أنكروا التعليل والقياس. قال ابن حزم (ت ٤٥٦هـ): «وقد أبطلنا قول من قال إن الله تعالى يفعل لعلة في باب إبطال العلل من كتابنا هذا» [الإحكام ٤/ ١٢٧]
الأشاعرة	نفوا تعليل أفعال الله **بالأغراض** في علم الكلام. قال الإسنوي (ت ٧٧٢هـ): «أن أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض» [نهاية السول ص ٦١]. وأثبتوا العلل في الفقه بمعنى **العلامات**
أهل الحديث (ومعهم ابن تيمية وابن القيم)	الله حكيم، يشرع الأحكام لحِكَم يحبها، والشريعة جاءت بـ«تحصيل المصالح وتكميلها» [ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ)، منهاج السنة ١/ ٥٥١]

والمهم للطالب: الخلاف الكلامي لم يمنع الأصوليين من بناء القياس والمقاصد على التعليل. فالغزالي والشاطبي أشاعرة، وهم من بُناة علم المقاصد.

سادسًا: فوائد المقاصد

١. إبراز حِكَم التشريع.
٢. إعانة الفقيه على الاستنباط وتنزيل الحكم.
٣. إثراء أبواب الأصول: القياس، والمصلحة، والعرف، والذرائع.
٤. التقليل من التعصب المذهبي.
٥. **الجمع بين ظاهر النص وروحه.**
٦. **إعانة المكلف على الامتثال على أحسن وجه.**
٧. إعانة الخطيب والمفتي والقاضي على أداء وظائفهم.

الضابط (احفظه)

> **١. السؤال الأول دائمًا: ما الدليل؟ فالمقصد يُعرف من الدليل.**
> **٢. الحكم يُناط بالعلة المنضبطة، لا بالحكمة.**
> **٣. المقاصد تابعة للأدلة، تُعين المجتهد ولا تُطلق يده.**

حالات محلولة

الحالة ١: عمر والرَّمَل

قال عمر رضي الله عنه: «فما لنا وللرمل، إنما كنا راءينا به المشركين، وقد أهلكهم الله». ثم قال: «**شيء صنعه النبي ﷺ فلا نحب أن نتركه**» [البخاري ت البغا ١٥٢٨].

- **السؤال:** زالت حكمة الرَّمَل (إظهار القوة للمشركين). فهل يزول الحكم؟
- **الجواب:** لا. فالنبي ﷺ رمل في حجة الوداع، ولا مشرك بمكة يومئذ. **فالمقصد إذا زال لا يُسقط النص.** وربما بقي للحكم مقصد آخر: التذكّر والاقتداء.
- **للمتميزين:** خالف ابن عباس رضي الله عنهما، فقال لمن قال إن الرمل سنة: «صدقوا وكذبوا» [مسلم ت عبد الباقي ٢/ ٩٢١]، أي: صدقوا أنه فُعل، وكذبوا أنه سنة مقصودة. والجمهور على قول عمر.

الحالة ٢: بنو قريظة

قال النبي ﷺ يوم الأحزاب: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة». فأدرك بعضَهم العصرُ في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يُرِد منا ذلك. «فذُكر ذلك للنبي ﷺ فلم يعنّف واحدا منهم» [البخاري ت البغا ٣٨٩٣].

- **الدرس:** فريق أخذ **باللفظ**، وفريق أخذ **بالمقصد**، والنبي ﷺ أقرّهما. **فعلم المقاصد فنّ الجمع بين اللفظ والمراد.**

الحالة ٣: الملك والحمّال

- **السؤال:** ملك يسافر مرتاحًا، وحمّال مقيم يتعب. من يقصر؟
- **الجواب:** الملك، لأن العلة السفر لا المشقة.

سوء الاستعمال: «المصلحة المزيّفة»

الدعوى	الرد
«مقصد الجمعة الموعظة، فتكفي محاضرة على الإنترنت»	الجمعة ثبتت بالنص بصفتها، ولها مقاصد أخرى: الاجتماع وإظهار الشعيرة. والمقصد لا يُلغي النص
«الفائدة البنكية مصلحة اقتصادية»	مصلحة **ملغاة** بنص قطعي: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: ٢٧٩]
«الغاية تبرر الوسيلة»	المقاصد الشرعية لا تُطلب إلا بوسائل مشروعة
قول نجم الدين الطوفي (ت ٧١٦هـ) بتقديم المصلحة على النص والإجماع في المعاملات	ردّه جمهور العلماء؛ لأن المصلحة التي تعارض النص ليست مصلحة في نظر الشرع

أسئلة المراجعة وأجوبتها

١. ما الفرق بين العلة والحكمة؟ ومثّل.

← العلة وصف ظاهر منضبط يُناط به الحكم (السفر)، والحكمة ما يترتب على التشريع من مصلحة (دفع المشقة). والحكم يُناط بالعلة لا بالحكمة.

٢. لماذا لم يقل الشرع: «من وجد مشقة فليقصر»؟

← لأن المشقة غير منضبطة، تختلف من شخص إلى آخر، فلو عُلّق بها الحكم لاضطرب.

٣. اذكر أدلة تبعية المقاصد للأدلة.

← التسمية، والمراد، والإجماع، والتاريخ.

٤. لماذا كان جمع القرآن مصلحة مرسلة؟

← لأنه لم يرد فيه نص يأمر أو ينهى، لكنه يخدم مقصدًا قطعيًّا هو حفظ الدين.

٥. قال قائل: «زالت حكمة الرمل، فزال حكمه». ردّ عليه.

← رمل النبي ﷺ في حجة الوداع بعد زوال السبب، وقال عمر: «شيء صنعه النبي ﷺ فلا نحب أن نتركه». فزوال الحكمة الظاهرة لا يُسقط النص.

٦. ما وجه الشاهد من حديث بني قريظة على التعليل؟

← أن النبي ﷺ أقرّ من فهم المقصد (الإسراع) فصلّى في الوقت، فدلّ على أن للنصوص مقاصد يُفهم الحكم في ضوئها.

الفصل الثاني: «ما المقصد؟ وكيف عرفته؟»

في سطر: ليس كل ما قيل إنه «مقصد الشريعة» مقصدٌ لها. فالسؤال الثاني يفحص الدعوى: **هل ثبت هذا المقصد؟ وبأي طريق؟**

القصة: عمر وأرض السواد

فُتح العراق، وفيه أرض زراعية واسعة تسمى «**السواد**» لكثرة شجرها وخضرتها. فجاء المقاتلون إلى عمر رضي الله عنه وقالوا: اقسمها بيننا، كما قسم رسول الله ﷺ خيبر.

فقال عمر: «**لولا آخر المسلمين، ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها، كما قسم النبي ﷺ خيبر**» [البخاري ت البغا ٢٢٠٩].

آخر المسلمين؟ لم يولدوا بعد! فمن أين عرف عمر أن لهم حقًّا؟

جمع الناس وقرأ آيات الفيء من سورة الحشر: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾، ثم ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ﴾، ثم ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾، وقال: «**فهذه استوعبت الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال حق**» [البيهقي، السنن الكبرى ت التركي ١٣/ ٢٩٧، وأصله عند النسائي ٤١٥٩].

الدرس:

- عمر **لم يقل «رأيتُ مصلحة»**. بل استخرج المقصد **من النص**: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾، ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: ٧–١٠].
- **ولم يخالف** النبي ﷺ: فالإمام مخيَّر في الأرض المفتوحة عنوة بين القسمة والوقف عند جمهور العلماء، فاختار عمر أحد الوجهين لمقصد ثبت بالنص.

أولًا: ثلاثة مواقف من المقصد

سأل الشاطبي (ت ٧٩٠هـ): بماذا يُعرف ما هو مقصود للشارع مما ليس بمقصود له؟ ثم ذكر أن الناس فيه ثلاثة أقسام [الموافقات ٣/ ١٣٢–١٣٤]:

الموقف	قولهم	حكم الشاطبي
١. الظاهرية	«مقصد الشارع غائب عنا حتى يأتينا ما يعرّفنا به»، فلا يُعرف إلا بالتصريح	أخذ بطرفٍ «تشهد الشريعة بأنه ليس على إطلاقه»
٢أ. الباطنية	المقصود ليس في الظواهر أصلًا، بل في أمر وراءها	«وهذا رأي كل قاصد لإبطال الشريعة»
٢ب. المتعمقون في القياس	«فإن خالف النص المعنى النظري اطُّرح، وقُدِّم المعنى النظري»	مذموم: يقدّم المعنى على النص
٣. الراسخون	«اعتبار الأمرين جميعا، على وجه لا يخل فيه المعنى بالنص، ولا بالعكس»	«وهو الذي أمّه أكثر العلماء الراسخين، فعليه الاعتماد»

أين نجدهم اليوم؟

- **الموقف الأول:** من يحفظ الحكم ولا يعرف لماذا شُرع، فيجمد في نازلة لا نص فيها.
- **الموقف (٢ب):** من يقول «مقصد الشريعة العدل»، ثم يُسقط به حكمًا منصوصًا لأنه لا يوافق ما يراه هو عدلًا.
- **المادة كلها تدريب على الموقف الثالث.**

ثانيًا: كيف يُعرف المقصد؟ خمسة طرق

١) الأمر والنهي الابتدائي التصريحي

قال الشاطبي: «فإن الأمر معلوم أنه إنما كان أمرا لاقتضائه الفعل؛ فوقوع الفعل عند وجود الأمر به مقصود للشارع» [الموافقات ٣/ ١٣٤].

- **ومعنى «الابتدائي»:** المقصود لذاته، احترازًا من مثل ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]. فالنهي عن البيع هنا ليس نهيًا مبتدأً، بل هو تأكيد للأمر بالسعي. فالبيع ليس محرّمًا لذاته كالربا، بل لأنه يعطّل السعي.

٢) علل الأمر والنهي

إذا عُرفت العلة عُرف المقصد. مثاله: «إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر» [البخاري ت البغا ٥٨٨٧]، فمقصده صيانة العورات والحرمات.

- **وبتتبّع العلل:** النهي عن الاحتكار، وعن بيع الطعام قبل قبضه، وعن بيع الطعام بالطعام نسيئة، كلها تجتمع على مقصد واحد: **تيسير رواج الطعام وتحصيله**.

٣) المقاصد الأصلية والتابعة

يُعرف المقصد التابع من الأصلي. ففي النكاح: الأصل **التناسل**، والتوابع **السكن والأنس والمودة**، وهي مقوّية للأصل.

- **فائدته:** ما خدم المقصد الأصلي فهو مقصود، وما ناقضه فليس مقصودًا.

٤) السكوت مع قيام المقتضي (أهم طريق وأخفاه)

السكوت عن الحكم ضربان [الموافقات ٣/ ١٥٦–١٥٧]:

الضرب	معناه	مثاله	حكمه
سكوت لعدم الداعي	لم تكن الحاجة موجودة في زمنه ﷺ	جمع المصحف، ومكبّرات الصوت	يجوز إذا خدم مقصدًا ثابتًا
سكوت مع قيام المقتضي	الحاجة قائمة والفعل ممكن، ومع ذلك تُرك	الأذان لصلاة العيد: قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: «صليت مع رسول الله ﷺ العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة» [مسلم ٨٨٧]	قال الشاطبي: «السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص»

السؤال الذهبي: لماذا جاز مكبّر الصوت للأذان، ولم يجز الأذان للعيد، وكلاهما إعلام بالصلاة؟
← لأن مكبّر الصوت **لم يكن موجودًا**، فالسكوت عنه لعدم الداعي. أما الإعلام بالعيد **فكان ممكنًا** والحاجة إليه قائمة، فلما تُرك عُلم أن المقصود تركه. **وهذه الأداة وحدها تحل كثيرًا من مسائل البدعة.**

٥) الاستقراء (الطريق الأعظم)

قال ابن عاشور (ت ١٣٩٣هـ): «الطريق الأول: وهو أعظمها، استقراء الشريعة في تصرفاتها» [مقاصد الشريعة ٣/ ٥٦]. فإذا تتبعنا عللًا كثيرة متماثلة تخدم حكمة واحدة، جزمنا بأنها مقصد شرعي.

- **مثاله عنده:** النهي عن المزابنة (بيع الرطب بالتمر)، لأن الرطب ينقص إذا جفّ، فيُجهل مقدار أحد العوضين. ومثله النهي عن بيع الجزاف بالمكيل. ← **المقصد: نفي الغرر وضبط المقادير في المعاوضات.**
- **وتحذيره:** «على الباحث في مقاصد الشريعة أن يطيل التأمل ويجيد التثبت في إثبات مقصد شرعي. وإياه والتساهل والتسرع في ذلك» [٣/ ١٣٨].

ثالثًا: التقسيمات أدواتٍ لا قوائم

كل تقسيم في المقاصد **يجيب عن سؤال**، فاحفظه بسؤاله:

التقسيم	السؤال الذي يجيب عنه	فائدته
مقاصد الشارع / مقاصد المكلف	مقصد مَن؟	يكشف التحايل (السؤال ٧)
ضرورية / حاجية / تحسينية	كم هو مهم؟	يرتّب عند التعارض (السؤال ٣)
عامة / خاصة / جزئية	أين يعمل؟	يمنع نقل مقصد باب إلى باب
قطعية / ظنية / وهمية	كم هو ثابت؟	**القطعي يُبنى عليه، والظني يُتحرّى فيه، والوهمي يُرد**
كلية / بعضية	لمن ينفع؟	العامة مقدَّمة على الخاصة

التقسيم	السؤال الذي يجيب عنه	فائدته
أصلية / تابعة	أهو المقصود أولًا أم تبعًا؟	التابع لا يعود على الأصل بالإبطال (السؤال ٤)

تنبيه: ظنية **المقصد** لا تُضعف **الحكم** الثابت بالنص. فقليل الخمر محرّم قطعًا ككثيره، وإن كان بيان حكمة تحريم القليل ظنيًّا.

الضابط (احفظه)

١. لا يُثبَت مقصد إلا بطريق: نصٍّ، أو علةٍ، أو أصلٍ يتبعه، أو سكوتٍ مع قيام المقتضي، أو استقراء.
٢. المقصد الثابت لا يُسقط الحكم الثابت الذي جاء به.

حالات محلولة

#	العبارة	الحكم	التعليل
١	«مقصد الصلاة ذكر الله <وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي>، فمن ذكر الله بقلبه أغناه عن الصلاة»	**مردود**	المقصد ثابت بالنص، لكن الصلاة أمر ابتدائي مقصود لذاته، والمقصد لا يُسقط الحكم الذي جاء به
٢	«مقصد الزكاة سد حاجة الفقير، فالضرائب تجزئ عنها»	**مردود**	للزكاة مقاصد أخرى: التطهير، والتعبد بالنية، والمصارف الثمانية
٣	«من مقاصد الشريعة منع تركّز الثروة في يد قلة»	**ثابت**	بالنص <كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ> وبالاستقراء. لكنه لا يبيح أخذ مال أحد بغير حق
٤	«مقصد الحدود الردع، فإذا ردع السجن أغنى عن الحد»	**مردود**	الحدود مقدّرة بالنص، والسكوت عن بدائلها مع قيام المقتضي
٥	«مقصد النهي عن بيع الطعام قبل قبضه تيسير رواج الطعام»	**ثابت**	بتتبّع العلل
٦	«الأذان لصلاة العيد حسن؛ لأنه إعلام بالصلاة»	**مردود**	سكوت مع قيام المقتضي [مسلم ٨٨٧]
٧	«مكبّرات الصوت في الأذان مشروعة لأنها تخدم إبلاغ الأذان»	**ثابت**	سكوت لعدم الداعي، ومصلحة مرسلة بلا مفسدة
٨	«مقصد النكاح السكن والمودة، فإذا زالت المودة وجب الطلاق»	**مردود**	السكن مقصد **تابع** لا أصلي، والتابع لا يُبطل الأصل. <فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا> [النساء: ١٩]

سوء الاستعمال

الخطأ الشائع: أن يُدّعى مقصدٌ **بلا طريق من الطرق الخمسة**، ثم يُبنى عليه إسقاط حكم. وعلامته: «أظن أن مقصد هذا الحكم كذا، وقد زال، فزال الحكم».

ومثاله: «النهي عن سفر المرأة بلا محرم علّته الخوف، والطائرة آمنة، فسقط الشرط».

- **الرد:**
  - «الخوف» **حكمة** مستنبطة، لم ينصّ عليها الحديث.
  - وهي غير منضبطة، والحكم يُناط بالعلة المنضبطة (الفصل الأول).
  - فادّعاؤها علّةً، ثم إسقاط الحكم بزوالها، هو موقف «المتعمقين» الذي ذمّه الشاطبي.

أسئلة المراجعة وأجوبتها

١. اذكر المواقف الثلاثة من المقصد عند الشاطبي، وحكم كل منها.

← الظاهرية: ليس على إطلاقه. الباطنية والمتعمقون: مذموم. الراسخون: عليه الاعتماد.

٢. لماذا قيّد الشاطبي الأمر والنهي بـ«الابتدائي»؟

← ليُخرج ما ليس مقصودًا لذاته، كالنهي عن البيع وقت النداء؛ فهو تأكيد للأمر بالسعي.

٣. ما الفرق بين السكوت لعدم الداعي والسكوت مع قيام المقتضي؟ ومثّل.

← الأول: لم تكن الحاجة موجودة (مكبّر الصوت)، فيجوز إن خدم مقصدًا. والثاني: كانت الحاجة قائمة وتُرك الفعل (الأذان للعيد)، فتركه مقصود.

٤. كيف عرف عمر مقصد ترك قسمة أرض السواد؟

← من النص: <وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ>، فللأجيال القادمة حق في هذا المال.

٥. ما الطريق الأعظم لإثبات المقاصد عند ابن عاشور؟ ومثّل له.

← الاستقراء. ومثاله: تتبّع النهي عن المزابنة وبيع الجزاف بالمكيل، والخروج منها بمقصد نفي الغرر.

٦. «المقصد ظني، فالحكم ظني». صحّح العبارة.

← خطأ. ظنية المقصد لا تُضعف الحكم الثابت بالنص، كتحريم قليل الخمر.

الفصل الثالث: «ما رتبته؟»

في سطر: المصالح في الشريعة ليست في رتبة واحدة. فإذا تزاحمت مصلحتان ولم يمكن الجمع بينهما، فالسؤال الثالث: ما رتبة كل منهما؟ والأعلى رتبةً هو المقدَّم.

القصة: أبو بكر ومانعو الزكاة

لما توفي رسول الله ﷺ ارتدّت قبائل من العرب، ومنعت أخرى الزكاة. فعزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم، فراجعه عمر رضي الله عنه.

قال أبو هريرة رضي الله عنه: «فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله ﷺ: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله). فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه، فعرفت أنه الحق» [البخاري ت البغا ١٣٣٥، ومسلم ٢٠].

- عَناقًا: الأنثى من ولد المعز لم تبلغ سنة، أي: أقلّ شيء.

الدرس:

- نظر عمر إلى عصمة الدماء بالشهادتين، وهي مصلحة عظيمة. ونظر أبو بكر إلى ما هو أعلى: حفظ الدين نفسه؛ فالزكاة ركن، والتفريق بينها وبين الصلاة هدمٌ لأصل الدين.
- ولم يقل أبو بكر «رأيتُ مصلحة»، بل استدل بالنص نفسه: «إلا بحقه»، و«الزكاة حق المال». فالسؤال الأول قبل الثالث دائمًا.
- فلما تزاحم حفظ الدين وحفظ النفوس قُدِّم الأعلى رتبة، فـ«عرف عمر أنه الحق».

النص المؤسِّس

قال الشاطبي (ت ٧٩٠هـ): «تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية. والثاني: أن تكون حاجية. والثالث: أن تكون تحسينية» [الموافقات ٢/ ١٧].

وقال الغزالي (ت ٥٠٥هـ): «ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة» [المستصفى ص ١٧٤].

أولًا: المراتب الثلاث

المرتبة	تعريفها عند الشاطبي	ماذا يحدث بفقدها؟	أمثلته
الضروري	«لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم»	الهلاك والفساد	أصول العبادات، والأكل والشرب، والقصاص
الحاجي	«مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة»	الحرج والضيق، لا الهلاك	رخص المرض والسفر، والقراض والمساقاة والسَّلَم
التحسيني	«الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق»	فوات الكمال واللياقة	الطهارات، وستر العورة، وآداب الأكل، والمنع من بيع النجاسات

[الموافقات ٢/ ١٧–٢٣]. التهارُج: الفتن والاقتتال. القِراض: المضاربة.

وحفظ الضروري يكون من جانبين [الموافقات ٢/ ١٨]:

- جانب الوجود: «ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها»، كالصلاة والزكاة، والأكل والشرب.
- جانب العدم: «ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها»، كالقصاص والحدود.

تنبيه مهم جدًّا: الرتبة غير الحكم التكليفي. فالتحسيني لا يعني «المستحب». فقد عدّ الشاطبي ستر العورة والطهارات من التحسينيات، وفيها ما هو واجب بالإجماع. وعدّ الزركشي نفقة الزوجة «حاجية»، وهي واجبة. فالرتبة تقيس أثر الفوات، والحكم يقيس درجة الطلب.

ثانيًا: الكليات الخمس وترتيبها

قال تاج الدين السبكي (ت ٧٧١هـ) في «جمع الجوامع»: «والضروري كحفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسب فالمال والعرض». وقال شارحه الزركشي (ت ٧٩٤هـ): «واستفيد من عطف المصنف بالفاء ترتيبها هكذا في التقديم عند التعارض» [تشنيف المسامع ٣/ ٢٩١].

وقال الشاطبي في النفس والمال: «إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليها، أو إتلافها وإحياء المال، كان إحياؤها أولى». ثم قال في النفس والدين: «كان إحياء الدين أولى وإن أدى إلى إماتتها، كما جاء في جهاد الكفار، وقتل المرتد» [الموافقات ٢/ ٦٤].

وهذا هو فعل أبي بكر بعينه: قدّم حفظ الدين على حفظ النفوس.

للمتميزين: في الترتيب خلاف يسير؛ فقد نبّه محشّي «الموافقات» على أن بعضهم يقدّم النفس على الدين [حاشية الموافقات ٢/ ٢٠]. ومما قد يُستشكل على تقديم الدين: إباحة النطق بكلمة الكفر عند الإكراه. والجواب: أن أصل الدين، وهو الإيمان في القلب، باقٍ لم يُمسّ؛ ولذلك قيّده العز بن عبد السلام (ت ٦٦٠هـ) بقوله: «إذا كان قلب المكره مطمئنا بالإيمان» [قواعد الأحكام ١/ ٩٨].

ثالثًا: الرتبة أداةً للترجيح

- الضروري مقدَّم على الحاجي، والحاجي على التحسيني. قال الشاطبي: «المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية» [الموافقات ٢/ ٣١].
- وفي الضروريات: الدين، فالنفس، فالعقل، فالنسل، فالمال.
- قارِن الرتبة لا العنوان. في كل كلية مراتب ثلاث. مثّل الزركشي بالنفقة: «نفقة النفس ضرورية، والزوجة حاجية، والأقارب تتمية» [تشنيف المسامع ٣/ ٢٩١]. فلا تقل «النفس مقدَّمة على المال» حتى تعرف: أيّ رتبة من النفس؟ وأيّ رتبة من المال؟
- الحاجي والتحسيني لا يُبنى عليهما حكم وحدهما. قال الغزالي: «الواقع في الرتبتين الأخيرتين لا يجوز الحكم بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصل» [المستصفى ص ١٧٥].

رابعًا: الزيادة على الخمس: أثبتت بالاستقراء؟

١) زيادة قديمة: العِرض. زاده السبكي سادسًا. فقال الزركشي: العرض «أمر معلوم من الدين بالضرورة، وحفظه بحد القذف، أما كونه من الكليات فشيء آخر» [تشنيف المسامع ٣/ ٢٩٢].

← الدرس: كون الشيء مقصدًا ثابتًا شيء، وكونه ضروريًّا كليًّا مستقلًّا شيء آخر يحتاج إلى دليل.

٢) ولا أحد يحصر مصالح الشرع في الخمس. فقد عاب ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ) على من اقتصر عليها، وذكر المعارف بالله وأعمال القلوب وصلة الأرحام وغيرها، ثم قال: «ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح» [مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٣٤].

٣) زيادات المعاصرين. زاد بعض المعاصرين: العدل، والحرية، والكرامة، والأمن، وحفظ البيئة. فافحص كل زيادة بأربعة أسئلة:

السؤال	مثاله
١. هل هو مقصد ثابت بطريق من الطرق الخمسة (الفصل الثاني)؟	العدل: نعم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ [النحل: ٩٠]
٢. هل ثبتت ضروريته بالاستقراء، كما ثبتت الخمس بأحكام كثيرة في جانبي الوجود والعدم؟	هذا هو موضع الدعوى، فلا يكفي فيه الاستحسان
٣. هل هو داخل في إحدى الخمس، أو وسيلة إليها؟	الأمن وسيلة لحفظ النفس والمال، والبيئة كذلك
٤. ما معناه؟ أبمعناه الشرعي، أم بمعنى وافد؟	«الحرية» من العبودية لغير الله ثابتة. أما «الحرية» المطلقة من كل قيد فليست مقصدًا شرعيًّا أصلًا

الخلاصة: الزيادة مقبولة اصطلاحًا إذا ثبتت بدليل وضُبط معناها بالشرع. ومردودة إذا جُعلت لفظًا مبهمًا في رتبة الضروري، ليُقدَّم على حكم منصوص.

الضابط (احفظه)

١. الضروري، فالحاجي، فالتحسيني. وفي الضروري: الدين، فالنفس، فالعقل، فالنسل، فالمال.
٢. قارِن رتبة المصلحتين في المسألة نفسها، لا عنوان الكلية.
٣. الرتبة غير الحكم، ولا تُثبَت رتبةٌ ولا كليةٌ إلا بدليل.

حالات محلولة

#	الحالة	المتزاحمان ورتبتاهما	الجواب
١	أسرة في الباب عندها مبلغ محدود: ترميم سقف متصدّع يُخشى سقوطه، أو تبليط البيت ودهانه قبل العيد	حفظ النفس (ضروري) × تحسين المسكن (تحسيني)	السقف أولًا
٢	مريض يحتاج عملية عاجلة، وأهله جمعوا المال لحفلة عرس ابنهم	حفظ النفس (ضروري) × زيادات الحفلة (تحسيني)	العملية أولًا، ويُكتفى في العرس بما يُعلن به النكاح
٣	تبرعات عامة لمصالح مسجد: تدفئة المصلين في الشتاء، أو تبديل سجاد صالح بأفخم منه	دفع المشقة عن المصلين (حاجي) × التحسين (تحسيني)	التدفئة أولًا. فإن عيّن المتبرع جهةً لزم شرطه
٤	عامل عرض عليه صاحب الورشة أجرًا إضافيًّا إن عمل وقت صلاة الجمعة	الجمعة (ضروري: فريضة) × زيادة دخل (حاجي في أحسن أحواله)	الجمعة أولًا
٥	«حفظ البيئة ضروري سادس، فيُمنع ذبح الأضاحي لأنه يلوّث الشوارع»	مقصد مختلف في رتبته × شعيرة ثابتة بالنص	مردودة. الجمع ممكن: تُذبح في أماكن مخصصة وتُنظَّف. ولا يُسقِط مقصدٌ مدَّعى الرتبة شعيرةً منصوصة
٦	«الحرية الشخصية ضرورية، فلا يحق لأحد منع بيع الخمر»	حرية بمعنى وافد × حفظ العقل (ضروري ثابت بالنص)	مردودة. الحرية بهذا المعنى ليست مقصدًا شرعيًّا، وحفظ العقل ثابت بنص قاطع

سوء الاستعمال

الخطأ	مثاله	الرد
تسمية كل رغبة «ضرورة»	«حفلة العرس ضرورة اجتماعية، فيجوز الاقتراض بالربا لها»	ليست ضرورة ولا حاجة، بل تحسيني في أحسن أحوالها. والربا محرّم بنص قاطع
الخلط بين الرتبة والحكم	«ستر العورة تحسيني، فهو مستحب لا واجب»	الرتبة تقيس أثر الفوات لا درجة الطلب، وستر العورة واجب بالنص والإجماع
تقديم الكلية بعنوانها	«النفس مقدَّمة على المال مطلقًا»	قد يكون حفظ المال ضروريًّا (قوت اليوم)، وحفظ النفس تحسينيًّا (آداب الأكل). قارِن الرتبة
جعل الزيادات المبهمة حاكمة على النصوص	«الكرامة الإنسانية ضرورية، فتسقط بها الحدود»	الحدود ثابتة بالنص، والزيادة لم تثبت ضروريتها، ومعناها يُضبط بالشرع لا العكس

أسئلة المراجعة وأجوبتها

س١: [حفظ] عرّف المراتب الثلاث عند الشاطبي، ومثّل لكل منها.

الجواب: الضروري: «لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا»، وبفقدها فساد وتهارج، كأصول العبادات والقصاص. الحاجي: «مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق»، كرخص المرض والسفر والسَّلَم. التحسيني: «الأخذ بما يليق من محاسن العادات»، كالطهارات وآداب الأكل.

س٢: [استنباط] كيف رتّب أبو بكر المصالح في قتال مانعي الزكاة؟ وبأي دليل؟

الجواب: قدّم حفظ الدين على عصمة النفوس التي احتج بها عمر؛ لأن الزكاة ركن، والتفريق بينها وبين الصلاة هدم للدين. واستدل بالنص: «إلا بحقه»، و«الزكاة حق المال». ووافقه قول الشاطبي: «كان إحياء الدين أولى وإن أدى إلى إماتتها».

س٣: [نقد] «ستر العورة من التحسينيات، فهو مستحب لا واجب». صحّح العبارة.

الجواب: خطأ. الرتبة تقيس أثر الفوات، والحكم يقيس درجة الطلب. فستر العورة واجب بالنص والإجماع وإن عدّه الشاطبي تحسينيًّا، ونفقة الزوجة واجبة وإن عدّها الزركشي حاجية.

س٤: [تعليل] لماذا لا يصح أن يقال: «النفس مقدَّمة على المال» مطلقًا؟

الجواب: لأن في كل كلية مراتب ثلاثًا، فقد يكون حفظ المال ضروريًّا وحفظ النفس تحسينيًّا. فيُقارَن بالرتبة في المسألة نفسها، كما مثّل الزركشي: «نفقة النفس ضرورية، والزوجة حاجية، والأقارب تتمية».

س٥: [مقارنة] ما الفرق بين كون الشيء «مقصدًا ثابتًا» وكونه «ضروريًّا كليًّا»؟ مثّل بالعِرض.

الجواب: المقصد الثابت: دلّ عليه دليل. والضروري الكلي: ثبت بالاستقراء أنه أصل يُحفظ من جانبي الوجود والعدم ويُقدَّم عند التعارض. وقال الزركشي في العرض: «أمر معلوم من الدين بالضرورة... أما كونه من الكليات ففي شيء آخر».

س٦: [نقد] «حفظ البيئة ضروري سادس، فيُمنع ذبح الأضاحي لأنه يلوّث الشوارع». ما الحكم؟

الجواب: مردودة. لم تثبت ضروريته بالاستقراء، وهو داخل في حفظ النفس والمال. والجمع ممكن بالذبح في أماكن مخصصة وتنظيفها، ولا يُسقط مقصدٌ مدَّعى الرتبة شعيرةً منصوصة.

الفصل الرابع: «أهو أصل أم مكمّل؟»

في سطر: لكل مقصد أصلي أحكامٌ تكمّله وتحرسه. فإذا صار التمسك بالمكمّل يهدم الأصل الذي جاء ليخدمه، سقط المكمّل وبقي الأصل.

القصة: عثمان والأذان الثاني يوم الجمعة

قال السائب بن يزيد رضي الله عنه: «كان النداء يوم الجمعة، أوله إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه، وكثر الناس، زاد النداء الثالث على الزوراء» [البخاري ت البغا ٨٧٠].

- الزوراء: موضع بالسوق بالمدينة، كما في بعض نسخ البخاري.
- النداء الثالث: سُمّي ثالثًا لأنه زِيد على الأذان والإقامة، وهو في الترتيب الأذان الأول.

وفي رواية الشافعي (ت ٢٠٤هـ): «فأمر عثمان بأذان ثان فأذن به. فثبت الأمر على ذلك». ثم قال الشافعي: «وأيهما كان فالأمر الذي كان على عهد رسول الله ﷺ أحب إلي»، وقال: «والأذان الذي يجب على من عليه فرض الجمعة أن يذر عنده البيع، الأذان الذي كان على عهد رسول الله ﷺ» [البيهقي (ت ٤٥٨هـ)، معرفة السنن والآثار ٤/ ٣٣٧].

الدرس:

- الأصل: إعلام الناس بالجمعة ليسعوا إليها <إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ> [الجمعة: ٩]. فلما كثر الناس وتباعدت أسواقهم، لم يعد الأذان عند جلوس الإمام كافيًا ليدركوا الخطبة. فزاد عثمان أذانًا يكمّل الأصل.
- ولم يُبطل المكمِّلُ الأصلَ: بقي الأذان النبوي في موضعه، وبقي هو الذي يتعلق به ترك البيع كما نصّ الشافعي.
- وصلة ذلك بالفصل الثاني: هذا ليس من «السكوت مع قيام المقتضي»؛ فالداعي، وهو كثرة الناس، حدث بعده ﷺ.
- والخلاف فيه: استحب الشافعي الاقتصار على الأذان النبوي، مع إقراره بأن الأمر «ثبت على ذلك».

النص المؤسِّس

قال الشاطبي (ت ٧٩٠هـ): «كل مرتبة من هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة، مما لو فرضنا فقده لم يخل بحكمتها الأصلية» [الموافقات ٢/ ٢٤].

وقال: «كل تكملة فلها -من حيث هي تكملة- شرط، وهو: أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال» [الموافقات ٢/ ٢٦].

أولًا: ما المكمِّل؟

المكمِّل: حكم لا يقوم عليه المقصد الأصلي، لكنه يحرسه أو يتمّمه. ومن أمثلة الشاطبي والغزالي (ت ٥٠٥هـ):

المرتبة	الأصل	مكمِّله
ضروري: النفس	القصاص	التماثل في القصاص
ضروري: العقل	تحريم السُّكْر	تحريم قليل المسكر؛ قال الغزالي: «القليل من الخمر إنما حرم؛ لأنه يدعو إلى الكثير» [المستصفى ص ١٧٤]
ضروري: النسل	تحريم الزنا	المنع من النظر إلى الأجنبية
ضروري: المال	حفظ الأموال	منع الربا، وأجرة المثل
ضروري: الدين	الصلاة	الجماعة، وإتمام الأركان
حاجي	تزويج الصغيرة، والبيع	الكفء ومهر المثل، والإشهاد والرهن
تحسيني	الطهارات	آداب قضاء الحاجة، ومندوبات الطهارة

[الموافقات ٢/ ٢٤–٢٥، ٢٩].

تنبيه: «مكمِّل» لا يعني «غير مهم» ولا «مستحب». فتحريم قليل الخمر، والربا، والنظر المحرَّم، كلها مكمِّلات، وهي محرَّمة بالنص. المكمِّل يُعرف بوظيفته (يحرس أصلًا)، وحكمه يُعرف من دليله.

ثانيًا: الشرط: ألا يعود المكمِّل على أصله بالإبطال

علّله الشاطبي بوجهين، أولهما: «أن في إبطال الأصل إبطال التكملة؛ لأن التكملة مع ما كملته كالصفة مع الموصوف» [الموافقات ٢/ ٢٦]. فإذا هدمتَ الموصوف لم تبقَ الصفة.

وأمثلته من كلام العلماء:

المسألة	الأصل	المكمِّل	لو تمسكنا بالمكمِّل	الحكم
المضطر لا يجد إلا محرَّمًا نجسًا	حفظ النفس	تحريم النجاسات «حفظا للمروءات»	يهلك	«كان تناوله أولى» [٢/ ٢٦]
الغرر في البيع	البيع	نفي الغرر والجهالة	«لو اشترط نفي الغرر جملة لانحسم باب البيع» [٢/ ٢٦]	يُعفى عن اليسير
الإجارة	الإجارة	حضور العوضين	المنافع لا توجد عند العقد	جازت «وإن لم يحضر العوض أو لم يوجد» [٢/ ٢٧]
المريض العاجز	الصلاة	إتمام الأركان	لا يصلي	«سقط المكمل» [٢/ ٢٩]
من لم يجد ساترًا	الصلاة	ستر العورة	تسقط الصلاة	يصلي على حاله [٢/ ٢٩–٣٠]
الإمام غير العدل	الجماعة	العدالة في الإمام	تُترك الجماعة	«لا يبطل الأصل بالتكملة» [٢/ ٢٩]

وفي الغرر خاصة قال النووي (ت ٦٧٦ هـ): «وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه حاجة كالجهل بأساس الدار»، وذكر إجماعهم على إجارة الدار «شهرا مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين» [شرح النووي على مسلم ١٠/ ١٥٦].

وفي الجماعة قيل لعثمان رضي الله عنه وهو محصور: يصلي لنا إمام فتنة ونتحرج؟ فقال: «الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم» [البخاري ت البغا ٦٦٣].

ثالثًا: متى يسقط المكمِّل؟ (ثلاثة قيود)

- أن يكون الإبطال حقيقيًّا لا متوهَّمًا. فالبيع لا ينحسم بترك الربا، فلا يسقط تحريمه.
- أن يسقط منه بقدر ما يُبطل الأصل فقط. فالمريض يجلس إن عجز عن القيام، ولا يترك ما يقدر عليه؛ ويصلي «على حسب ما أوسعته الرخصة» [الموافقات ٢/ ٢٩].
- أن يُعرف الأصل والمكمِّل بالدليل، لا بالذوق. فلا يُسمّى الواجب مكمِّلًا ليُسقَط.

الضابط (احفظه)

١. لكل أصل مكمِّلات تحرسه؛ والمكمِّل يُعرف بوظيفته، وحكمه يُعرف من دليله.

٢. إذا عاد المكمِّل على أصله بالإبطال سقط، وبقي الأصل.

٣. ويسقط منه بقدر ما يُبطل فقط، والإبطال يُثبَت ولا يُتوهَّم.

حالات محلولة

#	الحالة	الأصل	المكمِّل	الجواب
١	شاب في الباب يؤخّر الزواج سنوات لأن أهل الفتاة يشترطون بيتًا مستقلًّا مفروشًا بالكامل ومهرًا عاليًا	النكاح (حفظ النسل والعفاف)	الكفاءة والمهر اللائق	إذا أدى التشدد في المكمِّلات إلى تعطيل الأصل، خُفّفت المكمِّلات ولم يُترك الأصل
٢	مريض في المشفى يترك الصلاة «حتى يُشفى» لأنه لا يقدر على القيام والوضوء	الصلاة	القيام وإتمام الأركان	يصلي على حاله، قاعدًا أو على جنب، ويتيمم إن عجز عن الماء
٣	مريضة تحتاج فحصًا عاجلًا، ولا توجد طبيبة في	حفظ	ستر العورة	يفحصها الطبيب بقدر الحاجة ولا يتجاوز موضعها؛

#	الحالة	الأصل	المكمِّل	الجواب
	المشفى	النفس	عن الأجنبي	وقد مثّل الشاطبي بالاطّلاع على العورة للمداواة [٢/ ٢٧]
٤	شراء بيت يُرمَّم لا تُرى أساساته، أو استئجار شقة «شهرًا»	البيع والإجارة	نفي الغرر	جائز؛ الغرر يسير لا يمكن التحرز منه [النووي ١٠/ ١٥٦]
٥	«الربا لا يمكن تركه في السوق اليوم، فهو كالغرر اليسير»	حفظ المال	منع الربا	مردودة. البيع لا ينحسم بترك الربا، فالإبطال متوهَّم
٦	طالب يترك الجماعة في مسجد الحي لأنه يرى الإمام مقصّرًا في بعض أمره	الجماعة	العدالة في الإمام	يصلي معه: «لا يبطل الأصل بالتكملة»، وقول عثمان: «فإذا أحسن الناس فأحسن معهم»
٧	جمعية تشترط تصوير وجوه المستفيدين من السلال الغذائية «توثيقًا»، فيمتنع المتعففون	سدّ حاجة المحتاج وصون كرامته	التوثيق والشفافية	المكمِّل عاد على الأصل. يُكتفى بتوثيق لا يكشف الوجوه
٨	خطيب يطيل الخطبة ساعة «ليكمل الموعظة»، فيملّ الناس ويخرج بعضهم	الموعظة وسماع الذكر	الإطالة في البيان	الإطالة عادت على الأصل. «إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته، مئنة من فقهه» [مسلم ٨٦٩]، أي: علامة

شاهد للحالة ١: عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر فقال: «ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله، لكان أولاكم بها النبي ﷺ، ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية» [سنن أبي داود ت الأرنؤوط ٢١٠٦، ٣/ ٤٤٤، وقال محققه: «إسناده قوي»]. الصُّدُق: جمع صَداق، وهو المهر.

تنبيه يربط الفصلين: «مكمِّل» لا يعني «مستحب»، كما أن «تحسيني» لا يعني «مستحب» (الفصل الثالث). فالرتبة والوظيفة وصفان للمصلحة، أما الحكم فيؤخذ من الدليل.

سوء الاستعمال

الاتجاه الأول: إسقاط الأصل بحجة أنه «مكمِّل».

- مثاله: «الجماعة مكمِّلة، والحجاب من التحسينيات، فهما أمران ثانويان».
- الرد: المكمِّل يُعرف بوظيفته، وحكمه يُعرف من دليله. فالتسمية لا تُسقط الوجوب.

الاتجاه الثاني: إسقاط المكمِّل بدعوى إبطال متوهَّم.

- مثاله: الحالة ٥.
- الرد: المكمِّل لا يسقط إلا إذا ثبت أنه يمنع الأصل فعلًا.

الاتجاه الثالث: تضخيم المكمِّل حتى يقتل الأصل.

- مثاله: الحالتان ١ و٧.
- الرد: من شدّد في الوسائل والشروط حتى تعطّل المقصود، فقد خالف قصد الشارع وهو يظن أنه يحتاط.

أسئلة المراجعة وأجوبتها

س١: [حفظ] ما شرط المكمِّل عند الشاطبي؟ وما الوجه الأول في تعليله؟

الجواب: «أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال». وعلّته: «أن في إبطال الأصل إبطال التكملة؛ لأن التكملة مع ما كملته كالصفة مع الموصوف»، فإذا ارتفع الموصوف ارتفعت الصفة.

س٢: [استنباط] كيف كان أذان عثمان يوم الجمعة مكمِّلًا لا مبطلًا؟

الجواب: الأصل إعلام الناس بالجمعة ليسعوا إليها. فلما كثر الناس زاد أذانًا يدركون به الخطبة، وبقي الأذان النبوي في موضعه، وهو الذي يتعلق به ترك البيع كما نصّ الشافعي. ولم يكن من السكوت مع قيام المقتضي؛ لأن الداعي حدث بعده ﷺ.

س٣: [تعليل] لماذا جازت الإجارة مع أن المنافع غير موجودة عند العقد؟

الجواب: لأن حضور العوضين مكمِّل، واشتراطه في الإجارة يسدّ باب المعاملة بها، والإجارة محتاج إليها، فجازت «وإن لم يحضر العوض أو لم يوجد» (الموافقات ٢/ ٢٧).

س٤: [مقارنة] لماذا يُعفى عن الغرر اليسير ولا يُعفى عن الربا، وكلاهما من مكمِّلات حفظ المال والبيع؟

الجواب: لأن نفي الغرر جملة يحسم باب البيع، فيعود المكمِّل على الأصل، كالجهل بأساس الدار. أما ترك الربا فلا ينحسم به البيع، فالإبطال فيه متوهَّم لا حقيقي.

س٥: [نقد] «الجماعة والحجاب من المكمِّلات والتحسينيات، فهما أمران ثانويان». ما الرد؟

الجواب: المكمِّل يُعرف بوظيفته، وحكمه يُعرف من دليله. فتحريم قليل الخمر والربا والنظر المحرَّم مكمِّلات، وهي محرَّمة بالنص. والتسمية لا تُسقط الوجوب.

س٦: [استنباط] جمعية تشترط تصوير وجوه المستفيدين من السلال الغذائية «توثيقًا»، فيمتنع المتعففون. حلّلها بأداة الفصل.

الجواب: الأصل: سدّ حاجة المحتاج وصون كرامته. والمكمِّل: التوثيق والشفافية. وقد عاد المكمِّل على الأصل بالإبطال، فيُكتفى بتوثيق لا يكشف الوجوه.

الفصل الخامس: «ما الذي يعارضه؟ وإلامَ يؤول؟»

في سطر: الفعل الواحد قد يجمع مصلحة ومفسدة، وقد يكون مشروعًا في أصله ويؤول إلى ممنوع. فالسؤال الخامس: ما الذي يعارض هذه المصلحة؟ وإلامَ يؤول الفعل؟

القصة: الأعرابي في المسجد

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: «بينما نحن في المسجد مع رسول الله ﷺ إذ جاء أعرابي. فقام يبول في المسجد. فقال أصحاب رسول الله ﷺ: مه مه. قال: قال رسول الله ﷺ: لا تزرموه. دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله ﷺ دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. إنما هي لذكر الله عزوجل، والصلاة، وقراءة القرآن. أو كما قال رسول الله ﷺ. قال: فأمر رجلا من القوم، فجاء بدلو من ماء، فشنه عليه» [مسلم ٢٨٥].

وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه: «فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين» [البخاري ت البغا ٢١٧].

- لا تُزرِموه: لا تقطعوا عليه بوله. مَهْ مَهْ: كلمة زجر، بمعنى: اكفُف. شنّه: صبّه.

الدرس: قال النووي (ت ٦٧٦هـ): «وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله ﷺ دعوه. قال العلماء كان قوله ﷺ دعوه لمصلحتين: إحداهما أنه لو قطع عليه بوله تضرر وأصل التنجيس قد حصل فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به. والثانية أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد» [شرح النووي على مسلم ٣/ ١٩١].

وثالثة: نظر ﷺ إلى مآل الرجل نفسه، فعلّمه برفق. وقد ذكر الشاطبي (ت ٧٩٠هـ) الحديث في أدلة اعتبار المآل [الموافقات ٥/ ١٨١].

النص المؤسِّس

قال العز بن عبد السلام (ت ٦٦٠هـ): «إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك... وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة... وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة» [قواعد الأحكام ١/ ٩٨].

وقال الشاطبي: «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة» [الموافقات ٥/ ١٧٧].

أولًا: الموازنة بين المصالح والمفاسد

- اجمع إن أمكن. واستدل العز لذلك بقوله تعالى: <فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ> [التغابن: ١٦].
- فإن تعذّر فرجّح. قال ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ): الشريعة «ترجح خير الخيرين وشر الشرين وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما» [مجموع الفتاوى ٢٠/ ٤٨].
- وبماذا ترجّح؟ بأدوات الفصلين السابقين: الرتبة، والأصل والمكمِّل.

ثانيًا: اعتبار المآل

قال الشاطبي: «المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل». ثم وصفه بأنه «مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق محمود الغب، جار على مقاصد الشريعة» [الموافقات ٥/ ١٧٧–١٧٨]. الغِبّ: العاقبة.

الفعل	أصله	مآله	الحكم
قتل من ظهر نفاقه	قال عمر: «دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق»	«دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» [البخاري ت البغا ٤٦٢٤]	تُرك لمآله
ردّ الكعبة على قواعد إبراهيم	مصلحة ظاهرة	«لولا حداثة قومك بالكفر، لنقضت البيت، ثم لبنيته على أساس إبراهيم» [البخاري ت البغا ١٥٠٨]	تُرك لمآله
قطع بول الأعرابي	إنكار منكر	ضرر الرجل، وتوسيع النجاسة، ونفوره	تُرك لمآله

ومن أنفع ما يُحفظ هنا قول ابن القيم (ت ٧٥١هـ): «فإنكار المنكر أربع درجات: الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. الثانية: أن يقل وإن لم يُزل بجملته. الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأولتان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة» [إعلام الموقعين، ت مشهور ٤/ ٣٣٩].

ثالثًا: الذرائع

قال ابن القيم: «وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف» [إعلام الموقعين، ت مشهور ٥/ ٦٦]؛ لأن الأمر مقصود لنفسه أو وسيلة إليه، والنهي مفسدة في نفسه أو وسيلة إليها.

وأصلها في القرآن: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨].

وأقسامها عند القرافي (ت ٦٨٤هـ) [الفروق ٢/ ٣٢]:

القسم	أمثلته عنده
أجمعت الأمة على سدّه	حفر الآبار في طرق المسلمين، وإلقاء السم في أطعمتهم، وسب الأصنام عند من يُعلم أنه يسب الله عندها
أجمعت على عدم سدّه	«كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر فإنه لم يقل به أحد»، والمنع من التجاور في البيوت
مختلف فيه	بيوع الآجال، كمن باع سلعة بعشرة إلى شهر ثم اشتراها بخمسة نقدًا

رابعًا: مسألة الطوفي كاملة

١) صاحبها وموضعها

نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي (ت ٧١٦هـ)، في كتابه «التعيين في شرح الأربعين»، عند شرح حديث «لا ضرر ولا ضرار». قال النووي فيه: «حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندًا، ورواه مالك في الموطأ... مرسلًا... وله طرق يُقَوَّى بعضُها ببعض» [التعيين ١/ ٢٣٤].

٢) قوله بنصه

«وهذه الأدلة التسعة عشر أقواها النص والإجماع، ثم هما إما أن يوافقا رعاية المصلحة، أو يخالفاها، فإن وافقاها فبها ونعمت... وإن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لهما، لا بطريق الافتيات عليهما والتعطيل لهما» [التعيين ١/ ٢٣٨].

وقال: «إن رعاية المصلحة أقوى من الإجماع، ويلزم من ذلك أنها أقوى أدلة الشرع» [١/ ٢٣٩]. الافتيات: التعدّي والاستبداد بالأمر دون صاحبه.

٣) حججه والرد عليها من كتب العلماء

حجته	الرد
١. الحديث نفي عام للضرر، فيُخصَّص به كل دليل يتضمن ضررًا [١/ ٢٣٧–٢٣٨]	الحديث نفسه نص عام، والقاعدة تقديم الخاص على العام. قال المناوي (ت ١٠٣١هـ): «لو ورد دليل خاص بضرر خاص خُصص به العموم، على القاعدة الأصولية من تقديم الخاص على العام، ولا نظر حينئذ لرعاية المصالح، خلافا لما أطال به الشارح الطوفي هنا... وزعم أن المصلحة تقدم على جميع الأدلة حتى النص والإجماع!» [شرح الأربعين النووية، ص ١٥٣ بترقيم الشاملة]
٢. «أن النصوص مختلفة متعارضة فهي سبب الخلاف في الأحكام المذموم شرعا، ورعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه ولا يختلف فيه» [١/ ٢٥٩–٢٦٠]	قال الشاطبي: «أن المنافع والمضار عامتها أن تكون إضافية لا حقيقية، ومعنى كونها إضافية أنها منافع أو مضار في حال دون حال، وبالنسبة إلى شخص دون شخص، أو وقت دون وقت»، وقال: «أن الأغراض في الأمر الواحد تختلف» [الموافقات ٢/ ٦٥]. فالمصالح أشد اختلافًا من النصوص
٣. «ولا يقال: إن الشرع أعلم بمصالحهم فيؤخذ من أدلته؛ لأنا نقول: قد قررنا أن رعاية المصلحة من أدلة الشرع، وهي أقواها وأخصها» [١/ ٢٧٩–	قال الغزالي (ت ٥٠٥هـ): «مقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع. فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع... فهي باطلة مطرحة، ومن صار إليها فقد شرع» [المستصفى ص ١٧٩]. وقال ابن تيمية، وهو معاصر للطوفي: «ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له: إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة» [مجموع الفتاوى ١١/ ٣٤٤–٣٤٥]

حجته	الرد
[٢٨٠	
٤. هو «تخصيص وبيان»، لا تعطيل	التسمية لا تغيّر الحقيقة. ومثّل الغزالي للمصلحة المصادمة للنص بمن أفتى ملكًا جامع في نهار رمضان بصيام شهرين بدل العتق ليزجره، فقال: «فهذا قول باطل ومخالف لنص الكتاب بالمصلحة، وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها بسبب تغير الأحوال» [المستصفى ص ١٧٤]

تنبيه على كلام المحقق: علّق محقق «التعيين» على قول الطوفي «النصوص مختلفة متعارضة» بأنها «كلمة شنيعة»، لأنه «يستحيل أن يقع تضاد وتعارض في الواقع ونفس الأمريين نصوص الوحي... وإنما التعارض الظاهر في أفهام الناس» [حاشية التعيين ١/ ٢٥٩]. ونبّه في مقدمته على تناقضه: «فكيف يقول: إنها مختلفة متعارضة، ثم يحيلنا إليها في أهم القضايا العبادات والمقدرات؟» [مقدمة التحقيق ص ٢٤]. وهذا كلام المحقق لا كلام الطوفي.

٤) حدود قوله التي لا يذكرها من يستشهد به اليوم

- قصره على المعاملات: «وإنما اعتبرنا المصلحة في المعاملات ونحوها دون العبادات وشبهها لأن العبادات حق الشرع خاص به» [١/ ٢٧٩].
- وأثبت الحدود: فقد ذكر أن النص والإجماع والمصلحة اتفقت «على إثبات الأحكام الخمسة الكلية الضرورية، وهي قتل القاتل والمرتد وقطع السارق وحد القاذف والشارب» [١/ ٢٧٧].
- ولم يقدّمها على القطعي من كل وجه: قال في النص الذي لا يحتمل بوجه: «منعنا أن مثل هذا يخالف المصلحة فنعود إلى الوفاق» [١/ ٢٥٢].

فالنتيجة: قول الطوفي مردود، ومن يستشهد به اليوم لإسقاط العبادات أو الحدود يتجاوز الطوفي نفسه.

خامسًا: الحكمة لا تُجعل علّة (للرد لا للاستدلال)

طريقة الطوفي ليست مسألة تاريخية. فمن صورها المعاصرة: **حكمةٌ يظنها الناظر، تُجعل علّةً يدور معها الحكم، ثم يُسقَط بها النص إذا ظُنّ زوالها.** والمثالان الآتيان من كتاب القرضاوي (ت ١٤٤٤هـ)، ويُذكران **للرد لا للاستدلال**.

المثال الأول: سفر المرأة بلا محرم.

- **النص:** «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم» [البخاري ت البغا ١٧٦٣، ومسلم ١٣٤١].
- **القول المردود:** «فالعلة وراء هذا النهي: هي الخوف على المرأة من سفرها وحدها بلا زوج أو محرم». ثم قال: إذا صار السفر في طائرة تقلّ مئة راكب أو أكثر «فلا حرج عليها شرعا في ذلك» [دراسة في فقه مقاصد الشريعة ص ١٦٦].
- **وجه الخلل:** «الخوف» **حكمةٌ** استنبطها القائل، والحديث لم ينصّ عليها، ثم جُعلت علّةً. والخوف وصف يزيد وينقص ولا ينضبط، فلا يُناط به حكم.
- **الإنصاف:** في المسألة خلاف قديم **مقيَّد**: أجاز بعض الأئمة للمرأة **حج الفريضة** مع نسوة ثقات أو رفقة مأمونة. والفرق كبير بين استثناء الفريضة مع رفقة مأمونة، وإسقاط الشرط في كل سفر لزوال حكمة مظنونة.

المثال الثاني: إثبات الشهر بالحساب.

- **النص:** «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له» [البخاري ت البغا ١٨٠٧، ومسلم ١٠٨٠].
- **القول المردود:** جعل الرؤية «وسيلة» عُيّنت لأنها «المقدورة لعامة الناس في ذلك العصر»، ثم قال: «فلماذا نجمد على الوسيلة -وهي ليست مقصودة في ذاتها- ونغفل المقصد الذي نشده الحديث؟!» [ص ١٨٠].
- **الرد:** قال ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ): «ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم» [مجموع الفتاوى ٢٥/ ٢٠٧].

> **ما الذي يجمع المثالين مع قول الطوفي؟** كلها مصلحة أو حكمة مظنونة قُدِّمت على نص. والفرق أن الطوفي صرّح بتقديم المصلحة، وهذان سُمّيا «فهم المقصد». **والتسمية لا تغيّر الحقيقة.**

الضابط (احفظه)

١. اجمع بين المصلحتين إن أمكن، فإن تعذّر فقدّم الأعلى رتبة، وادفع أعظم المفسدتين.

٢. انظر في مآل الفعل قبل الحكم عليه، والمآل المعتبر ما قام عليه دليل أو قرينة، لا ما يُتوهَّم.

٣. تُسدّ الذريعة إذا غلب إفضاؤها إلى الحرام، ولا يُمنع الحلال لمجرد احتمال بعيد.

٤. المصلحة التي تعارض النص ليست مصلحة في نظر الشرع.

حالات محلولة

#	الحالة	الجواب
١	إمام مسجد يطرد الأطفال كلما أحدثوا ضجيجًا	الموازنة والمآل: الهدوء مصلحة، لكن الطرد قد يؤول إلى نفورهم من المساجد. يُنظَّم مكانهم ويُعلَّمون برفق، كما عُلّم الأعرابي
٢	شاب يريد أن يفضح أخاه على منكر أمام العائلة، والغالب أنه يعاند ويزيد	درجات ابن القيم: إن غلب أن يخلفه ما هو شر منه حرُم هذا الأسلوب، ويُنصح سرًّا
٣	تاجر مواد بناء يعلم أن المشتري يبني بها على أرض اغتصبها من مهجَّر	ذريعة يُعلم إفضاؤها: لا يبيعه؛ لأنه إعانة على الظلم. فإن جهل حاله فالأصل جواز البيع
٤	«سدًّا للذريعة يُمنع الشباب من الهاتف الذكي مطلقًا»	مردودة. هذا من القسم الذي لا يُسدّ، كزراعة العنب. يُضبط الاستعمال ولا يُمنع الأصل
٥	«المصلحة الاقتصادية للإعمار تقتضي القروض الربوية، فنخصّص بها نص التحريم»	مردودة. هذه طريقة الطوفي بعينها في المعاملات، وقد تقدّم ردّها؛ وهي مصلحة ملغاة بنص قاطع <فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ> [البقرة: ٢٧٩]

سوء الاستعمال

الخطأ	الرد
«المآل» ذريعة لترك كل واجب: «لو أنكرنا لغضب الناس»، «لو أقمنا الحكم لنفر الناس»	المآل المعتبر ما يغلب على الظن بقرائن، لا ما يُتوهَّم. واشترط الشاطبي في مثال بيوع الآجال «أن يظهر لذلك قصد ويكثر في الناس» [الموافقات ٥/ ١٨٣]
الإفراط في السد حتى يُحرَّم الحلال	قسم القرافي الثاني: ذرائع أجمعت الأمة على أنها لا تُسدّ
استدعاء الطوفي لإسقاط النصوص في العبادات والحدود والأسرة	الطوفي نفسه استثنى العبادات والمقدّرات، وأثبت الحدود، وقوله مع ذلك مردود

أسئلة المراجعة وأجوبتها

س١: [حفظ] اذكر قاعدة العز بن عبد السلام في اجتماع المصالح والمفاسد.

الجواب: إن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فُعل ذلك. وإن تعذّر: فإن كانت المفسدة أعظم «درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة»، وإن كانت المصلحة أعظم «حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة» (قواعد الأحكام ١/ ٩٨).

س٢: [استنباط] ما المصالح التي راعاها النبي ﷺ في قوله: «لا تزرموه»؟

الجواب: ألا يتضرر الرجل بقطع بوله، وألا تتوسع النجاسة في ثيابه وبدنه ومواضع من المسجد، كما قال النووي، وهو «دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما». ونظر إلى مآل الرجل فعلّمه برفق.

س٣: [حفظ] اذكر درجات إنكار المنكر عند ابن القيم، وحكم كل منها.

الجواب: أن يزول ويخلفه ضده، وأن يقل وإن لم يزل بجملته: مشروعتان. وأن يخلفه ما هو مثله: موضع اجتهاد. وأن يخلفه ما هو شر منه: محرمة (إعلام الموقعين ٤/ ٣٣٩).

س٤: [مقارنة] اذكر أقسام الذرائع عند القرافي مع مثال لكل قسم.

الجواب: مجمع على سدّه: حفر الآبار في طرق المسلمين، وسب الأصنام عند من يسب الله عندها. مجمع على عدم سدّه: المنع من زراعة العنب خشية الخمر. مختلف فيه: بيوع الآجال (الفروق ٢/ ٣٢).

س٥: [نقد] لخّص قول الطوفي، ثم اذكر حجته الثانية وردّها من كلام الشاطبي.

الجواب: قال: إن خالف النص والإجماع رعاية المصلحة «وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان». وحجته: «أن النصوص مختلفة متعارضة... ورعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه ولا يختلف فيه». ويردّها قول الشاطبي: المنافع والمضار «إضافية لا حقيقية»، و«الأغراض في الأمر الواحد تختلف»؛ فالمصالح أشد اختلافًا من النصوص.

س٦: [تعليل] لماذا قيل: من يستشهد بالطوفي اليوم لإسقاط العبادات أو الحدود يتجاوز الطوفي نفسه؟

الجواب: لأنه قصر قوله على المعاملات «دون العبادات وشبهها»، وأثبت الحدود: «قتل القاتل والمرتد وقطع السارق وحد القاذف والشارب»، ومنع أن يخالف النصُّ القطعي من كل وجه المصلحةَ.

الفصل السادس: «هل يطيقه المكلَّف؟»

في سطر: الشريعة لا تكلّف بما لا يُقدَر عليه، ولا تقصد المشقة لذاتها. لكن ليست كل مشقة تغيّر الحكم. فالسؤال السادس: هل هذه المشقة مما يرفعه الشرع، أم هي من طبيعة التكليف نفسه؟

القسم الأول: القدرة والمشقة

القصة: عمرو بن العاص في ليلة باردة

قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩] فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئا» [سنن أبي داود ت محيي الدين عبد الحميد ٣٣٤].

وذكره البخاري (ت ٢٥٦هـ) تعليقًا بصيغة «ويُذكر» في «باب: إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت، أو خاف العطش تيمم»، وفيه: «فذكر للنبي ﷺ فلم يعنف» [صحيح البخاري ت البغا ١/ ١٣٢].

- أشفقتُ: خِفتُ. لم يعنّف: لم يُنكر. وذات السلاسل سرية أميرها عمرو، «وهي وراء وادي القرى»، في جمادى الآخرة سنة ثمان [الطبقات الكبرى لابن سعد (ت ٢٣٠هـ) ٢/ ١٣١].

> **تنبيه:** ذكر البخاري قصة عمرو **تعليقًا بصيغة التمريض «ويُذكر»**، فلا يقال: «رواه البخاري» بإطلاق.

الدرس:

- الغُسل واجب، والبرد مشقة. لكن عمرًا لم يتيمم لمجرد البرد، بل لأنه «أشفق أن يهلك». فالمعتبر قدر المشقة لا اسمها.
- واستدل بالنص ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾، فالسؤال الأول حاضر دائمًا.
- ولم يُسقط الطهارة كلها، بل انتقل إلى بدلها وهو التيمم. فالمشقة تنقل الحكم إلى ما يُطاق، ولا تُلغي التكليف.
- وضحك النبي ﷺ ولم يقل شيئًا: إقرار.

النص المؤسِّس

قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. وقال ﷺ: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [البخاري ت البغا ٦٨٥٨، ومسلم ١٣٣٧].

وقال الشاطبي (ت ٧٩٠هـ): «ثبت في الأصول أن شرط التكليف أو سببه القدرة على المكلف به، فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا وإن جاز عقلا» [الموافقات ٢/ ١٧١].

أولًا: القدرة شرط التكليف

١) ما ظاهره غير مقدور يرجع إلى ما قبله أو ما بعده. قال الشاطبي: إذا ظهر أن الشارع كلّف بما لا يدخل تحت قدرة العبد «فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه» [الموافقات ٢/ ١٧١]. ومثّل بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٢]؛ فالموت ليس بيد العبد، فالمطلوب ما قبله: الثبات على الإسلام حتى يأتيه الموت.

٢) والقدرة تتدرّج. كان بعمران بن حصين رضي الله عنه مرض، فسأل النبي ﷺ عن الصلاة، فقال: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب» [البخاري ت البغا ١٠٦٦]. فلا يسقط الواجب كله لعجزٍ عن بعضه.

تنبيه عقدي: قول الشاطبي «وإن جاز عقلا» جارٍ على طريقة الأشاعرة في تجويز تكليف ما لا يطاق عقلًا، مع الاتفاق على أنه لم يقع شرعًا. ونبّه محشّي «الموافقات» على مخالفة الحنفية والمعتزلة في الجواز العقلي [حاشية الموافقات ٢/ ١٧١]. أما ابن القيم (ت ٧٥١هـ) من أهل الحديث فقال: الاستطاعة «نوعان: نوع قبله وهو المصححة للتكليف التي هي شرط فيه، ونوع مقارن له، فليست شرطا في التكليف» [نقله محقق الموافقات ٢/ ٢٠٥ عن بدائع الفوائد]. والمهم للطالب: لا خلاف أن الشريعة لم تكلّف أحدًا بما يعجز عنه.

ثانيًا: المشقة المعتادة وغير المعتادة

١) الشارع لا يقصد المشقة. قال الشاطبي: «فإن الشارع لم يقصد إلى التكاليف بالمشاق الإعنات فيه»، واستدل بالنصوص، و«مشروعية الرخص»، و«الإجماع على عدم وقوعه» [الموافقات ٢/ ٢١٠–٢١٢]. الإعنات: الإيقاع في العَنَت، وهو الشدة والهلاك.

٢) لكن التكليف لا يخلو من كُلفة. قال: «لا ينازع في أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما، ولكن لا تسمى في العادة المستمرة مشقة، كما لا يسمى في العادة مشقة طلب المعاش بالتحرف وسائر الصنائع» [الموافقات ٢/ ٢١٤]. التحرُّف: اتخاذ الحرفة.

٣) والفرق بينهما في كلام الشاطبي نفسه: «إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه، أو عن بعضه، أو إلى وقوع خلل في صاحبه، في نفسه أو ماله، أو حال من أحواله، فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد، وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب، فلا يعد في العادة مشقة، وإن سميت كلفة» [الموافقات ٢/ ٢١٤].

ثالثًا: مراتب المشقة عند العز بن عبد السلام (ت ٦٦٠هـ)

المرتبة	أمثلته عنده	حكمها
مشقة لا تنفك عنها العبادة	«كمشقة الوضوء والغسل في شدة السبرات»، والصوم «في شدة الحر وطول النهار»، ومشقة الحج، و«الاجتهاد في طلب العلم والرحلة فيه»	«لا أثر لها في إسقاط العبادات والطاعات ولا في تخفيفها»
مشقة عظيمة فادحة تنفك عنها العبادة	«كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأطراف»	«موجبة للتخفيف والترخيص»
مشقة خفيفة	«كأدنى وجع في إصبع أو أدنى صداع»	لا يُلتفت إليها
مشقة متوسطة	بين المرتبتين	«فكلما قارب العليا كان أولى بالتخفيف، وكلما قارب الدنيا كان أولى بعدم التخفيف»

[قواعد الأحكام ٢/ ٩–١٠]. السَّبَرات: جمع سَبْرة، وهي الغداة شديدة البرد.

قارِن بقصة عمرو: برد الماء وحده من المرتبة الأولى، فلا يبيح التيمم. فلما بلغ الخوفَ على النفس صار من المرتبة الثانية، فأباحه. الجنس واحد، والقدر هو الفاصل.

رابعًا: لا تقصد المشقة لذاتها

قال الشاطبي: «المشقة ليس للمكلف أن يقصدها في التكليف نظرا إلى عظم أجرها، وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل» [الموافقات ٢/ ٢٢٢].

قصد العمل (مشروع)	قصد المشقة لذاتها (ممنوع)
بنو سلمة أرادوا الانتقال قرب المسجد، فقال ﷺ: «يا بني سلمة! دياركم. تكتب آثاركم» [مسلم ٦٦٥]، أي: الزموا دياركم تُكتب خطاكم إلى المسجد	رأى ﷺ أبا إسرائيل قائمًا، وقد «نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم»، فقال: «مره فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه» [البخاري ت البغا ٦٣٢٦]

لاحظ: أبقى ﷺ الصوم لأنه عبادة، وأسقط القيام في الشمس وترك الكلام لأنهما مشقة مقصودة لذاتها.

الضابط (١) (احفظه)

١. لا تكليف إلا بمقدور، وما عجز عنه المكلف سقط إلى بدله أو إلى ما يقدر عليه منه.

٢. المشقة المعتادة التي لا تنفك عنها العبادة لا تُسقطها ولا تخففها.

٣. المشقة الخارجة عن المعتاد تنقل الحكم إلى الرخصة، والفاصل قدرها لا اسمها.

٤. لا يُقصد التعب لذاته، بل يُقصد العمل وإن شقّ.

حالات محلولة

#	الحالة	نوع المشقة	الجواب
١	طالب في سكن الجامعة يتوضأ بماء بارد شتاءً، ويسأل: أتيمم؟	معتادة لا تنفك عنها العبادة	يتوضأ، ولا يتيمم ما دام لا يخاف ضررًا معتبرًا. وإن قدر على تسخين الماء لزمه
٢	عامل بناء في الباب يصوم رمضان في الصيف	معتادة في أصلها	يصوم؛ فمشقة الصوم في الحر من المرتبة الأولى. فإن بلغ حدًّا يخاف معه الهلاك أو المرض أفطر وقضى
٣	مريض سكّري يقول له الطبيب الثقة: الصوم يضرك ضررًا بيّنًا	خارجة عن المعتاد	يُفطر؛ خوف المرض من المرتبة العليا
٤	امرأة مسنّة لا تستطيع القيام في الصلاة	عجز	تصلي جالسة: «فإن لم تستطع فقاعدا»
٥	شاب يتعمّد الصلاة في الشمس صيفًا وفي البرد شتاءً «ليعظم أجره»	مقصودة لذاتها	ممنوع القصد. حديث أبي إسرائيل: «مره فليتكلم وليستظل»
٦	شاب يختار المسجد الأبعد ليكثر خُطاه إلى الصلاة	العمل نفسه شاق	مشروع؛ قصد العمل لا المشقة: «دياركم. تكتب آثاركم»
٧	موظف يقول: «الدوام الكامل مشقة، والشريعة رفعت المشقة، فلا يلزمني ما تعاقدت عليه»	معتادة في كل عمل	مردودة. «لا يسمى في العادة مشقة طلب المعاش بالتحرف وسائر الصنائع»

تنبيهان: في الحالة ٢: «أفطر وقضى» معناه إذا بلغ به الجهد حدّ الخوف على نفسه في أثناء النهار، لا أن يبيّت الفطر لتوقّع الحر. وفي الحالة ٦: لا يُفهم من حديث بني سلمة هجر مسجد الحيّ مطلقًا.

شاهد: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم» [البخاري ت البغا ٥١٢، ومسلم ٦١٥]. أبردوا: أخّروا الظهر حتى ينكسر الحر. فالمشقة هنا نقلت **الوقت** ولم تُسقط العبادة.

سوء الاستعمال

الخطأ	مثاله	الرد
تسمية كل كُلفة مشقة	«الصلاة في وقتها تقطع نومي، والدين يسر»	هذه كلفة معتادة لا تنفك عنها العبادة، «لا أثر لها في إسقاط العبادات»
الحكم بالاسم لا بالقدر	«البرد مشقة، فالتيمم جائز لكل من يجد الماء باردًا»	عمرو تيمم لأنه «أشفق أن يهلك»، لا لمجرد البرد
قصد التعب طلبًا للأجر	التعمّد في تعذيب النفس بالجوع والسهر المضر	«ليس للمكلف أن يقصدها... نظرا إلى عظم أجرها»
إسقاط الواجب كله لعجز عن بعضه	«لا أستطيع القيام، فلا صلاة عليّ»	«فأتوا منه ما استطعتم»، و«صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا»

ويأتي في القسم الثاني من هذا الفصل: رفع الحرج، والرخص، وقاعدة «المشقة تجلب التيسير» وحدودها.

أسئلة المراجعة وأجوبتها (١)

س١: [حفظ] ما شرط التكليف عند الشاطبي؟ وكيف يُفهم ما ظاهره غير مقدور؟

الجواب: «القدرة على المكلف به». وما ظاهره غير مقدور «راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه»، كقوله تعالى ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾: فالمطلوب الثبات على الإسلام قبل الموت.

س٢: [استنباط] لماذا أُقرّ عمرو بن العاص على التيمم والماء موجود؟

الجواب: لأنه «أشفق أن يهلك»، فالمشقة خارجة عن المعتاد. واستدل بالنص ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾، وانتقل إلى البدل لا إلى ترك الطهارة، فضحك النبي ﷺ ولم يقل شيئًا، وهو إقرار.

س٣: [مقارنة] ما الفرق بين المشقة المعتادة وغير المعتادة عند الشاطبي؟

الجواب: غير المعتادة: ما «يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه، أو عن بعضه، أو إلى وقوع خلل في صاحبه، في نفسه أو ماله، أو حال من أحواله». وما سوى ذلك لا يُعدّ مشقة «وإن سميت كلفة»، كطلب المعاش بالحِرَف.

س٤: [حفظ] اذكر مراتب المشقة عند العز بن عبد السلام، وحكم كل منها.

الجواب: مشقة لا تنفك عنها العبادة (برد الوضوء، وحرّ الصوم، ومشقة الحج): لا أثر لها. ومشقة فادحة (الخوف على النفوس والأطراف): موجبة للتخفيف. ومشقة خفيفة (أدنى وجع): لا يُلتفت إليها. ومتوسطة: ما قارب العليا خُفّف، وما قارب الدنيا لم يُخفّف.

س٥: [تعليل] لماذا أبقى النبي ﷺ صوم أبي إسرائيل وأسقط قيامه في الشمس وترك كلامه؟

الجواب: لأن الصوم عبادة مشروعة، أما القيام في الشمس وترك الكلام فمشقة مقصودة لذاتها، و«ليس للمكلف أن يقصدها في التكليف نظرا إلى عظم أجرها» (الموافقات ٢/ ٢٢٢).

س٦: [نقد] «البرد مشقة، فالتيمم جائز لكل من وجد الماء باردًا». صحّح العبارة.

الجواب: خطأ. الحكم بقدر المشقة لا باسمها. فبرد الماء وحده من المشقة التي لا تنفك عنها العبادة، أما عمرو فتيمم لأنه خاف الهلاك. ومن قدر على تسخين الماء لزمه.

◆◆◆

القسم الثاني: رفع الحرج والرخصة... وحدود التيسير

في سطر: للخطأ في المشقة طرفان: **تشديد** يمنع الرخصة عن أهلها، و**تساهل** يعطيها لغير أهلها. والصواب: الرخصة بشرطها.

القصة: صاحب الشجّة

عن جابر رضي الله عنه قال: «خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي ﷺ أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو يعصب شك موسى - على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده» [سنن أبي داود ت محيي الدين عبد الحميد ٣٣٦].

- **شجّه:** جرحه في رأسه. **العِيّ:** العجز عن معرفة الصواب.
- **في الحاشية (حكم الألباني):** «حسن دون قوله إنما كان يكفيه». فلا تُبنى صفةٌ فقهية على الجملة الأخيرة وحدها.

الدرس:

- قارن بقصة عمرو: عمرو نظر إلى **قدر** المشقة فأُقرّ. وهؤلاء نظروا إلى **اسم** القدرة («وأنت تقدر على الماء») فمنعوا الرخصة، فقال ﷺ: «قتلوه».
- فالاحتياط في غير موضعه ليس ورعًا. ومن لم يعلم فدواؤه السؤال.

أولًا: رفع الحرج أصل قطعي

قال الشاطبي (ت ٧٩٠هـ): «إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]...» [الموافقات ١/ ٥٢٠].

وقال ﷺ: «إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا» [البخاري ت البغا ٣٩].

- **الحرج:** الضيق. **مبلغ القطع:** حدّ اليقين، لكثرة الأدلة وتواردها على معنى واحد.
- **يُشادّ الدين:** يغالبه، فيكلّف نفسه فوق طاقته. **سدّدوا:** الزموا التوسط. **قاربوا:** اقتربوا من الأكمل إن لم تبلغوه (من حاشية البغا).
- لاحظ: الحديث يرد على **المتشدد**، ولا يقول للمتساهل: افعل ما شئت؛ ففيه «سدّدوا وقاربوا».

ثانيًا: الرخصة وقيودها الثلاثة

قال الشاطبي: «وأما الرخصة؛ فما شرع لعذر شاق، استثناء من أصل كلي يقتضي المنع، مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه» [الموافقات ١/ ٤٦٦].

القيد	معناه
«لعذر شاق»	لا رخصة بلا عذر، ولا بعذر غير شاق
«استثناء من أصل كلي»	الأصل باقٍ (الغسل واجب، والصوم واجب)، والرخصة استثناء منه
«مع الاقتصار على مواضع الحاجة»	تُقدَّر بقدرها، ولا تمتد بعد زوال سببها

وقال ﷺ: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته» [مسند أحمد ط الرسالة ٥٨٦٦، وقال محققوه: «حديث صحيح»].

فالرخصة **ليست ضعفًا في الدين**: من منعها عن أهلها كره ما يحبه الله، ومن أخذها بلا عذر خرج عن حدّها.

ثالثًا: «المشقة تجلب التيسير» وأسباب التخفيف

قال السيوطي (ت ٩١١هـ): «المشقة تجلب التيسير. الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ وقوله تعالى ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾» [الأشباه والنظائر ص ٧٦]. ثم قال: «قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته. واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة» [ص ٧٧].

#	السبب	من أمثلته (للتقريب)
١	السفر	القصر والجمع والفطر
٢	المرض	الصلاة قاعدًا، والفطر
٣	الإكراه	النطق بالكفر والقلب مطمئن بالإيمان
٤	النسيان	من أكل ناسيًا وهو صائم
٥	الجهل	من أسلم حديثًا ولم يعلم بعض الأحكام
٦	العسر وعموم البلوى	ما يشق الاحتراز منه كطين الشوارع
٧	النقص	ما خُفّف عن الصغير والمجنون

[أسماء الأسباب من الأشباه والنظائر ص ٧٧–٨٠؛ والأمثلة مختصرة للتقريب، وفي كل منها تفصيل في كتب الفقه.]

ومن معاني القاعدة قول الشافعي (ت ٢٠٤هـ): «إذا ضاق الأمر اتسع» [نقله السيوطي في الأشباه والنظائر ص ٨٣]. والمعنى: إذا ضاق **الأمرُ** حقيقةً بسبب معتبر، لا إذا ضاقت النفس.

رابعًا: الرخصة إضافية... «فقيه نفسه»

قال الشاطبي: «الرخصة إضافية لا أصلية، بمعنى أن كل أحد في الأخذ بها فقيه نفسه، ما لم يحد فيها حد شرعي فيوقف عنده». ثم علّل: «إن سبب الرخصة المشقة، والمشاق تختلف بالقوة والضعف وبحسب الأحوال، وبحسب قوة العزائم وضعفها، وبحسب الأزمان، وبحسب الأعمال» [الموافقات ١/ ٤٨٤].

- **إضافية:** تختلف بالنسبة إلى كل شخص. **فقيه نفسه:** هو أعلم بقدر مشقته.
- **تنبيه مهم:** هو «فقيه نفسه» في **تقدير المشقة** التي يجدها، لا في **إنشاء الحكم**. فيعرف ألمه، ويسأل العالم عن حكمه: «فإنما شفاء العي السؤال».
- وفي حاشية هذا الموضع تعداد لأسباب التخفيف منسوب إلى الاستقراء، وهو من كلام **المحشّي** (برمز «خ») لا من كلام الشاطبي.

خامسًا: حدّا التيسير

الحدّ الأول: الهوى. قال الشاطبي: «إن مخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليها، وصعب خروجها عنه... ولكن الشارع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه، حتى يكون عبدا لله، فإذن مخالفة الهوى ليست من المشقات المعتبرة في التكليف، وإن كانت شاقة في مجاري العادات؛ إذ لو كانت معتبرة حتى يشرع التخفيف لأجل ذلك، لكان ذلك نقضا لما وضعت الشريعة له» [الموافقات ٢/ ٢٦٤].

الحدّ الثاني: تتبع الرخص.

- قال سليمان التيمي (ت ١٤٣هـ): «لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله» [جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ) ٢/ ٩٢٧].
- وقالت عائشة رضي الله عنها: «ما خير رسول الله ﷺ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه» [البخاري ت البغا ٣٣٦٧، ومسلم ٢٣٢٧].
- فالأيسر يُختار بين **أمرين مباحين**. أما جعل «الأيسر» دليلًا يُختار به من أقوال العلماء ما يوافق الرغبة، فهو تتبع الرخص.

> **الفرق: التيسير** أن تأخذ بالرخصة التي ثبت سببها ودليلها. **وتتبع الرخص** أن تبحث في الأقوال عن الأسهل **لأنه أسهل**، لا لأنه أقوى دليلًا. فالتيسير **وصفٌ** للشريعة كلها، لا **دليلٌ** يُرجَّح به قول على قول.

سادسًا: الوسط... وخطاب الناس بما يفهمون

قال الشاطبي: «الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل، الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه، الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال» [الموافقات ٢/ ٢٧٩]. وشبّهها بفعل «الطبيب الرفيق» الذي «يحمل المريض على ما فيه صلاحه بحسب حاله وعادته، وقوة مرضه وضعفه».

وقال علي رضي الله عنه: «حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله» [البخاري ت البغا ١٢٧، تعليقًا].

- **بقِسط:** بعدل. **الانحلال:** التفلّت من التكليف.
- فالتشديد خطأ، والتساهل خطأ. **والكلام الصحيح الذي لا يفهمه الناس خطأ ثالث**؛ لأنه قد يحملهم على أحد الطرفين. فتُذكر الرخصة **بشرطها وبدلها** بلغة يفهمها السامع.

الضابط (٢) (احفظه)

١. رفع الحرج أصل قطعي، والرخصة يحبها الله: فمن منعها عن أهلها شدّد.

٢. الرخصة لعذر شاق، استثناءً من أصل باقٍ، بقدر الحاجة: فمن أخذها بلا عذر تساهل.

٣. مخالفة الهوى ليست مشقة معتبرة، وتتبع الرخص ليس تيسيرًا.

٤. المكلف فقيه نفسه في قدر مشقته، ويسأل أهل العلم عن حكمها.

حالات محلولة

#	الحالة	الجواب
١	مسافر وصل إلى بلد وأقام فيه، ثم قال: «أنا مسافر في الأصل، فسأجمع وأقصر شهرًا كاملًا»	قيد «الاقتصار على مواضع الحاجة»: الرخصة مربوطة بسببها، فإذا زال زالت. ومدة الإقامة القاطعة لحكم السفر فيها خلاف بين المذاهب يُسأل عنه أهل العلم؛ المهم أن الرخصة لا تمتد بعد سببها

#	الحالة	الجواب
٢	رجلان يعملان في البناء في الحر نفسه: شاب قوي اعتاد العمل، وكبير ضعيف	الأصل في حقهما الصوم. والمشقة إضافية: قد يبلغ الجهد بالضعيف حدّ الخوف على نفسه فيُفطر ويقضي، ولا يبلغ بالقوي ذلك
٣	شاب يقول: «ترك الأغاني صعب عليّ جدًّا، والمشقة تجلب التيسير»	صعوبة الهوى ليست مشقة معتبرة؛ فلا تيسير بسببها، بل الصبر والمجاهدة
٤	من نام عن الفجر لأنه سهر بلا عذر، ثم قال: «النائم معذور»	العذر لمن غلبه النوم: «من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» [مسلم ٦٨٤]. أما تضييعها بالسهر المتعمَّد فتفريط يُتاب منه، ويصليها حين يذكرها
٥	لوحة في مسجد تقول للمريض: «الصوم واجب على كل مسلم، ولا عذر لأحد»	تشديد: منعت الرخصة عن أهلها. والصواب ذكر الحكم مع رخصته وشرطها: المريض الذي يضره الصوم يُفطر ويقضي

سوء الاستعمال

الخطأ	الرد
«الدين يسر»، فكل ما شقّ عليّ ساقط	اليسر وصف للشريعة، والمشقة المعتبرة ما خرج عن المعتاد، ومخالفة الهوى ليست منها
جمع أسهل الأقوال من كل مذهب	«لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله»
«أنا فقيه نفسي، فلا أسأل أحدًا»	فقيه نفسه في قدر المشقة لا في الحكم: «فإنما شفاء العي السؤال»
منع الرخصة احتياطًا مع قيام سببها	«قتلوه قتلهم الله»؛ و«إن الله يحب أن تؤتى رخصه»

أسئلة المراجعة وأجوبتها (٢)

س١: [استنباط] ما خطأ أصحاب صاحب الشجّة؟

الجواب: نظروا إلى اسم القدرة (الماء موجود) لا إلى حال الرجل، فمنعوا الرخصة عن أهلها، فقال ﷺ: «قتلوه قتلهم الله».

س٢: [حفظ] عرّف الرخصة عند الشاطبي، واذكر قيودها.

الجواب: «ما شرع لعذر شاق، استثناء من أصل كلي يقتضي المنع، مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه». وقيودها: العذر الشاق، وبقاء الأصل، والاقتصار على قدر الحاجة.

س٣: [حفظ] اذكر أسباب التخفيف السبعة عند السيوطي.

الجواب: السفر، والمرض، والإكراه، والنسيان، والجهل، والعسر وعموم البلوى، والنقص.

س٤: [تعليل] لماذا لا تُعدّ مخالفة الهوى مشقة معتبرة؟

الجواب: لأن الشريعة وُضعت لإخراج المكلف عن هواه، فلو خُفّف لأجله لكان ذلك «نقضا لما وضعت الشريعة له».

س٥: [مقارنة] ما الفرق بين التيسير وتتبع الرخص؟

الجواب: التيسير أخذ رخصة ثبت سببها ودليلها، وتتبع الرخص اختيار الأسهل لأنه أسهل؛ وفيه: «اجتمع فيك الشر كله».

س٦: [نقد] «كل أحد فقيه نفسه، فلا يحتاج إلى سؤال العلماء». صحّح.

الجواب: هو فقيه نفسه في قدر المشقة التي يجدها، لا في إنشاء الحكم؛ «فإنما شفاء العي السؤال».

الفصل السابع: «ما قصد الفاعل؟»

في سطر: لا يكفي أن يكون العمل مشروعًا في صورته؛ بل يجب أن يكون **قصد الفاعل** موافقًا لقصد الشارع. فمن قصد بالعمل ما شُرع له وافق الشريعة، ومن قصد به غير ما شُرع له فقد ناقضها، ولو سلمت الصورة.

القسم الأول: قصد المكلَّف... والهوى

القصة: الثلاثة الذين تقالّوا العبادة

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ﷺ يسألون عن عبادة النبي ﷺ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي ﷺ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله ﷺ فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني)» [البخاري ت البغا ٤٧٧٦، ومسلم ١٤٠١].

- **رَهْط:** جماعة. **تقالّوها:** عدّوها قليلة. **أرقد:** أنام. **رغب عن سنتي:** مال عن طريقتي وأعرض عنها (من حاشية البغا).
- وفي الحاشية: «قيل: هم علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعثمان بن مظعون»، وهو قول لا جزم فيه، فلا يُسمَّون.

الدرس:

- **الفعل** في أصله عبادة: القيام والصيام مشروعان.
- **الخلل في القصد:** قصدوا الزيادة على طريقة النبي ﷺ، وجعلوا ترك المباح (النوم والإفطار والزواج) قُربة. فخالف قصدُهم في العمل قصدَ الشارع في التشريع.
- **الميزان:** «لكني أصوم وأفطر...»: فالشارع قصد عبادة **تدوم وتتوازن**.

النص المؤسِّس

قال الشاطبي (ت ٧٩٠هـ): «المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدا لله اختيارا، كما هو عبد لله اضطرارا» [الموافقات ٢/ ٢٨٩].

- **داعية هواه:** ما يدعوه إليه ميل نفسه. **عبدًا لله اضطرارًا:** في خلقه ورزقه وموته، بلا اختيار. **اختيارًا:** في أفعاله التي يملكها، يُخضعها لأمر الله.

> **من حاشية دراز (ت ١٣٧٧هـ) على الموافقات:** هذا «قصد آخر للشارع» غير إقامة المصالح، «ولا تنافي بين القصدين». فالمصالح ما تحققه الشريعة، والخروج عن الهوى طريقة دخول المكلف تحتها. (وهذا من كلام المحشّي لا من كلام الشاطبي.)

أولًا: قصد المكلَّف موافقًا لقصد الشارع

- قال الشاطبي: «إن الأعمال بالنيات، والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات، والأدلة على هذا المعنى لا تنحصر» [الموافقات ٣/ ٧].
- وقال: «قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع... والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله، وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع» [الموافقات ٣/ ٢٣–٢٤].
- وأصل الباب: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه» [البخاري ت البغا ١، ومسلم ١٩٠٧].

فرجلان صلّيا الظهر خلف إمام واحد بالحركات نفسها، لا يلزم أن يكون أجرهما واحدًا: الصورة واحدة، والقصد مختلف.

وفي العادات أيضًا: في حاشية المحقق (٣/ ٢٣): منع مالك (ت ١٧٩هـ) بيع العنب لمن يعصره خمرًا، و«يحرم بيع السلاح لمن يعلم أنه يريد به قطع الطريق». فالبيع عادة، لكن القصد إذا عُلم غيّر حكمه.

> **الخلاف (من حاشية المحقق ٣/ ٢٣):** اعتبار القصد **ديانةً** مجمع عليه. والخلاف في **القضاء**: الشافعية والحنفية لا يعتبرونه إلا إذا ظهر في صيغة العقد أو ما في معناها، والمالكية والحنابلة يكتفون بالقرائن والظروف.

ثانيًا: المقاصد الأصلية والتابعة

قال الشاطبي: «المقاصد الشرعية ضربان: مقاصد أصلية، ومقاصد تابعة. فأما المقاصد الأصلية، فهي التي لا حظ فيها للمكلف، وهي الضروريات المعتبرة في كل ملة... وأما المقاصد التابعة، فهي التي روعي فيها حظ المكلف، فمن جهتها يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات، وسد الخلات» [الموافقات ٢/ ٣٠٠–٣٠٣]. ثم قال: «فمن هذه الجهة صارت المقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لها» [٢/ ٣٠٣].

	الأصلية	التابعة
ما هي؟	حفظ الضروريات لذاتها	حظ المكلّف: الشهوة والربح والراحة
مثالها	حفظ النفس بألا يعرّضها للهلاك	طلب الرزق باللباس والمسكن والتجارة
علاقتها	المقصودة أولًا	خادمة للأصلية ومكمّلة لها

- **الخَلّات:** الحاجات، جمع خَلّة.
- **النكاح:** «مشروع للتناسل على المقصد الأول، ويليه طلب السكن والازدواج، والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية... فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح» [الموافقات ٣/ ١٣٩].
- **التجارة في الحج:** عن ابن عباس رضي الله عنهما: «كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: <لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ> في مواسم الحج» [البخاري ت البغا ٤٢٤٧]. **تأثّموا:** خافوا الإثم فتركوا.

فالحاجّ الذي يبيع بضاعة في الموسم لا يفسد حجّه: الحج أصل، والتجارة حظ تابع مأذون فيه. والفساد أن ينقلب الأمر فيصير الحج غطاءً للتجارة وحدها.

ثالثًا: الحظّ المباح... والرياء

- «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله)» [البخاري ت البغا ٢٦٥٥، ومسلم ١٩٠٤].
- وقال ﷺ: «من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به» [البخاري ت البغا ٦١٣٤، ومسلم ٢٩٨٦].
- **للذِّكر:** للشهرة. **سمّع:** أذاع عمله ليُسمع به. **سمّع الله به:** فضحه.

الحدّ الفاصل: الحاجّ التاجر **أُبيح له الحظ تبعًا**، والمقاتل للذكر **جعل الحظ هو القصد** في عمل لا يكون إلا لله. ونحن **نحكم بالظاهر**، والنية بين العبد وربه، فلا يُتَّهم قصد بلا بيّنة؛ وقد أباح الله إظهار الصدقة: <إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ> [البقرة: ٢٧١].

الضابط (١) (احفظه)

١. المقصد الشرعي إخراج المكلّف عن داعية هواه، فيكون قصده في العمل موافقًا لقصد الشارع.

٢. الحظّ المباح مقصد تابع خادم للأصل، فإن صار هو المقصود وحده في عمل لا يكون إلا لله فسد العمل.

٣. نحكم بالظاهر، والنية بين العبد وربه، ولا يُتّهم قصد بلا بيّنة.

حالات محلولة

#	الحالة	الجواب
١	تاجر يبني سور مدرسة على نفقته بشرط لوحة باسمه	لا نحكم على قلبه، ويُقبل التبرع لأن مصلحة الأطفال متحققة، ويُنصح سرًّا: «من سمّع سمّع الله به». وإظهار الصدقة مباح
٢	طالب يحفظ القرآن لينال منحة دراسية	المنحة حظ تابع؛ فإن كان قصده الأول التقرب فحفظه عبادة، وإلا فله ما نوى. ولا نحكم على نيته

#	الحالة	الجواب
٣	شاب يترك الزواج «ليتفرغ للعبادة»	خالف قصدُه قصدَ الشارع: «وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»
٤	حاجّ يحمل بضاعة يبيعها في الموسم	جائز: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾؛ ما دام الحج هو الأصل

◆◆◆

القسم الثاني: الحِيَل

القصة: أم سليم وأبو طلحة

قال أنس رضي الله عنه: «كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل» [البخاري ت البغا ٢/ ٥٣٠، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب].

وعنه قال: «خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري، ولا أسألك غيره. فأسلم، فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام، فدخل بها فولدت له» [النسائي ٣٣٤١، ط الرسالة ٦/ ٢١٤، وقال محققه: «حديث صحيح، وهذا إسناد حسن»]. وفي الرواية قبلها: «فكان صداق ما بينهما الإسلام» [النسائي ٣٣٤٠، وقال محققه: «إسناده صحيح»].

- **الصَّداق:** المهر. **ثابت:** ثابت البُناني (ت ١٢٧هـ، وقيل غير ذلك)، راوي الحديث عن أنس.

الدرس:

- لم تقصد أم سليم المال، بل قصدت **أصل الدين** لزوجها، فجعلت المهر نفسه خادمًا للمقصد الأعلى.
- وقبلت الشريعة إسلام أبي طلحة، وصار من خيار الصحابة؛ فلم يكن الزواج إسقاطًا لحكم، بل **دخولًا تحت الحكم** («لا يحل لي أن أتزوجك»).
- **والفرق الذي يُبنى عليه الباب:** من **دخل تحت الحكم** بفعله وافق قصد الشارع، ومن **احتال ليخرج من الحكم** ناقضه.

أولًا: ما الحيلة؟

قال الشاطبي: «قاعدة الحيل، فإن حقيقتها المشهورة تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر، فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع، كالواهب ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة، فإن أصل الهبة على الجواز، ولو منع الزكاة من غير هبة لكان ممنوعا... فإذا جمع بينهما على هذا القصد، صار مآل الهبة المنع من أداء الزكاة، وهو مفسدة، ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية» [الموافقات ٥/ ١٨٧–١٨٨].

- **خَرْم:** نقض وكسر. **رأس الحول:** قرب تمام السنة التي تجب بعدها الزكاة.

الركن	في المثال
١. عمل ظاهر الجواز	الهبة
٢. قصد إبطال حكم شرعي	الفرار من الزكاة
٣. مآل يخرم القاعدة	تسقط الزكاة في الواقع

ولاحظ قوله: «**بشرط القصد**»؛ فالهبة عند رأس الحول بلا هذا القصد جائزة. فالسؤال السابع هو الفاصل.

ومن السنة:

- «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها» [البخاري ت البغا ٢١١٠، ومسلم ١٥٨٢]. **جَمَلوها:** أذابوها؛ فغيّروا الصورة والتحريم قائم.
- «ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة» [البخاري ت البغا ١٣٨٢]. ومعناه (من حاشية البغا): ثلاثة لكل منهم أربعون شاة، فعلى كل واحد شاة، فإن جمعوها وجبت على الجميع شاة واحدة. فالجمع والتفريق مباحان في أصلهما، **ومُنعا إذا قُصد بهما تغيير الزكاة**: «خشية الصدقة».

ثانيًا: أقسام الحيل الثلاثة... والإنصاف

قال الشاطبي: «فالحيل التي تقدم إبطالها وذمها والنهي عنها ما هدم أصلا شرعيا وناقض مصلحة شرعية، فإن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلا شرعيا، ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها؛ فغير داخلة في النهي ولا هي باطلة، ومرجع الأمر فيها إلى أنها على ثلاثة أقسام» [الموافقات ٣/ ١٢٤].

القسم	حكمه	مثاله عند الشاطبي
الأول	«لا خلاف في بطلانه»	«حيل المنافقين والمرائين»
الثاني	«لا خلاف في جوازه»	«النطق بكلمة الكفر إكراها عليها»
الثالث	«محل الإشكال والغموض»	نكاح المحلِّل، وغيره

[الموافقات ٣/ ١٢٤–١٢٥]

الإنصاف: قال الشاطبي في القسم الثالث: «ولا يصح أن يقال: إن من أجاز التحيل في بعض المسائل مقر بأنه خالف في ذلك قصد الشارع، بل إنما أجازه بناء على تحري قصده... لأن مصادمة الشارع صراحا علما أو ظنا لا تصدر من عوام المسلمين، فضلا عن أئمة الهدى وعلماء الدين» [٣/ ١٢٥]. وقال في أبي حنيفة (ت ١٥٠هـ): «فلا يخالف أبو حنيفة في أن قصد إبطال الأحكام صراحا ممنوع، وأما إبطالها ضمنا، فلا» [٥/ ١٨٨].

فالخلاف بين الأئمة ليس بين من يحترم الشريعة ومن يحتال عليها، بل بين نظرين: من يحكم **بالظاهر** حتى يظهر القصد، ومن يعتبر **القرائن**.

> **تنبيه عقدي:** في الموافقات ٣/ ٢٨ يعلّل الشاطبي بأن الأفعال متماثلة عقلًا «إذ لا تحسين للعقل ولا تقبيح»، وهذا على أصل **الأشاعرة** في نفي التحسين والتقبيح العقليين. و**أهل الحديث** يثبتون أن للأفعال حسنًا وقبحًا يُدرك بالعقل، مع أن الثواب والعقاب لا يكونان إلا بالشرع. ولا أثر لهذا الخلاف في حكم الحيل.

ثالثًا: المخرج المشروع

«أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله ﷺ: (أكل تمر خيبر هكذا). قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله ﷺ: (لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا)» [البخاري ت البغا ٢٠٨٩، ومسلم ١٥٩٣].

- **الجَنيب:** نوع جيد من التمر. **الجَمْع:** الرديء أو الخليط (من حاشية البغا).
- الأولى ربا (تفاضل في جنس واحد)، والثانية **بيعان حقيقيان مقصودان** بثمن السوق، لا يرجع فيهما الشيء إلى صاحبه. فهذا مخرج دلّ عليه الشارع نفسه.

> **تنبيه:** يحتج بهذا الحديث من يجيز بعض الحيل، ويجيب المانعون بأن البيعين فيه حقيقيان غير متواطأ عليهما. فلا يُجعل دليلًا على العِينة ونحوها.

رابعًا: نكاح التحليل نموذجًا

رجل طلّق زوجته ثلاثًا، فلا تحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]. فيُتّفق مع رجل يتزوجها **لا ليبقى معها، بل ليطلقها** فتحلّ للأول؛ فهذا **المحلِّل**.

- قال الشاطبي: «فمن ذلك نكاح المحلل؛ فإنه تحيل إلى رجوع الزوجة إلى مطلقها الأول، بحيلة توافق في الظاهر قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾» [الموافقات ٣/ ١٢٥].
- عن علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لعن الله المحلل، والمحلل له» [أبو داود ٢٠٧٦، ت محيي الدين ٢/ ٢٢٧، وفي الحاشية حكم الألباني: «صحيح»].
- وروى ابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ) عن عمر رضي الله عنه: «لا أوتى بمحلل ولا محلل إلا رجمتهما»، وعن ابن عمر: «التحليل سفاح» [التمهيد ت بشار ٨/ ٣٣٢]. **سِفاح:** زنا.

تطبيق الأركان: العمل: عقد نكاح. والحكم المراد إبطاله: تحريمها على الأول بعد الثلاث، ومقصده تعظيم شأن الطلاق والزجر عن العبث به. والمآل: يصير التحريم عقدًا صوريًّا يُستعار، فيسقط المقصد كله.

الإنصاف في المسألة:

- إذا **شُرط** التحليل في العقد فهو المنهي عنه بلا إشكال.
- وإذا **نُوي ولم يُشرط**: فتصحيح العقد في **الحكم الظاهر** قول الشافعية والحنفية؛ لأنهم لا يعتبرون القصد إلا إذا ظهر في صيغة العقد. والمالكية والحنابلة يعتبرون القصد بالقرائن.
- فالخلاف في **القضاء**. أما **الديانة**، فمن قصد التحليل داخل في اللعن؛ فلا يغترّ أحد بصحة العقد في الظاهر.

خامسًا: حين تزلّ المصلحة... مثال للرد لا للاستدلال

عدّ البوطي (ت ١٤٣٤هـ) في «ضوابط المصلحة» من «الحيل الشرعية» التي حكمها الصحة: «أن تقصد المرأة المطلقة ثلاثا العودة إلى زوجها أو يقصد زوجها ذلك، فتتزوج من آخر على أساس ذلك، ثم يطلقها فتعود إلى الأول، بشرط أن لا يدخل أي شرط للتحليل أو التطليق في صلب العقد» [ضوابط المصلحة ص ٢٩٧]. وعدّ منها أن يعطي الدائنُ زكاتَه للمدين العاجز «ثم يستردها منه عن دينه» [ص ٢٩٧]. ثم قال: «حكم هذه الحيل الصحة» [ص ٢٩٨].

وجه الخلل:

١. جعل العبرة **بصورة العقد**، ولو كان القصد إسقاط ما شرعه الله؛ وهذا عكس السؤال السابع.

٢. وفي مثال الزكاة يسقط مقصدها (سدّ خلّة الفقير)، فتعود الزكاة إلى صاحبها باسم الدَّين.

والإنصاف: تصحيح العقد إذا خلا من الشرط قول مذهبين معتبرين في الحكم الظاهر. فالنقد ليس لاتباع المذهب، بل لجعل ذلك «حيلة شرعية» **مقصودة** يُنتصر لها. والفرق بين قول الفقيه: «العقد صحيح في الظاهر، والقاصد آثم»، وقول القائل: «هذه حيلة شرعية حكمها الصحة»: أن الأول يحكم بالظاهر ويحذّر من القصد، والثاني **يعلّم الناس القصد** ويصحّحه.

سادسًا: قاعدة ابن القيم

قال ابن القيم (ت ٧٥١هـ): «وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات؛ فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالا أو حراما، وصحيحا أو فاسدا، وطاعة أو معصية، كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة أو صحيحة أو فاسدة» [إعلام الموقعين ت مشهور ٤/ ٤٩٩–٥٠٠].

ثم استدل بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١]، وقال: «وذلك نص في أن الرجعة إنما ملكها الله تعالى لمن قصد الصلاح دون من قصد الضرار»، وبقوله في الوصية: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [النساء: ١٢]. فالحق نفسه **يُمنع إذا قُصد به الإضرار**.

ومن أمثلته في الوقف: في وقف عمر رضي الله عنه: «لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول» [البخاري ت البغا ٢٥٨٦، ومسلم ١٦٣٢]. وقال ابن قدامة (ت ٦٢٠هـ): إن عمر «كان الوقف في يده إلى أن مات»، وفي الوقف على النفس ثم على الأولاد «روايتان: إحداهما: لا يصح... والثانية: يصح» [الكافي ٢/ ٥٢٢]. فالانتفاع المأذون فيه شيء، واتخاذ الوقف حيلةً لإسقاط حق غيره شيء آخر.

الضابط (٢) (احفظه)

١. الحيلة المذمومة: عمل ظاهر الجواز يُقصد به إبطال حكم شرعي، فمآله خرم قواعد الشريعة.

٢. من الحيل ما لا خلاف في بطلانه، وما لا خلاف في جوازه، وما يُختلف فيه؛ ولا يُتّهم إمام بمصادمة الشارع.

٣. المقاصد معتبرة في العقود كما في العبادات: يحكم القاضي بالظاهر، ولا يصحّح المفتي قصد الإسقاط.

حالات محلولة

#	الحالة	الجواب
١	تاجر يهب ماله لابنه قبل تمام الحول بيوم، ثم يسترده بعده، ليسقط الزكاة	حيلة مذمومة: عمل ظاهر الجواز (الهبة) بقصد إبطال الزكاة؛ ومنع الشارع نظيرها: «خشية الصدقة»
٢	من عنده تمر رديء يبيعه بالدراهم ثم يشتري بها تمرًا جيدًا	مخرج مشروع بالنص: «بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا»، ما دام البيعان حقيقيين
٣	«العقد صحيح ما دام لم يُكتب فيه شرط التحليل»	صحته في الظاهر مسألة قضاء مختلف فيها، أما القاصد فداخل في اللعن ديانةً
٤	رجل يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها ليطيل عليها	حق الرجعة يُمنع إذا قُصد به الإضرار: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾

#	الحالة	الجواب
	العدة إضرارًا	

سوء الاستعمال

الخطأ	الرد
اتهام كل من أخذ بمخرج فقهي بأنه محتال	من الحيل ما لا خلاف في جوازه، ومن الأئمة من يحكم بالظاهر؛ «ولا يصح أن يقال: إن من أجاز التحيل... مقر بأنه خالف... قصد الشارع»
«ما دام العقد صحيحًا في الظاهر فلا إثم»	الصحة الظاهرة حكم قضاء، والإثم بالقصد: «إنما الأعمال بالنيات»
الحكم على نيات الناس بالقرائن الضعيفة	نحكم بالظاهر، ولا يُتّهم قصد بلا بيّنة

أسئلة المراجعة وأجوبتها

س١: [حفظ] ما المقصد الشرعي من وضع الشريعة عند الشاطبي؟

الجواب: «إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدا لله اختيارا، كما هو عبد لله اضطرارا» [الموافقات ٢/ ٢٨٩].

س٢: [استنباط] أين الخلل في فعل الثلاثة الذين تقالّوا العبادة: في الفعل أم في القصد؟

الجواب: في القصد؛ فالفعل عبادة مشروعة، لكنهم قصدوا الزيادة على طريقة النبي ﷺ وجعلوا ترك المباح قُربة: «فمن رغب عن سنتي فليس مني».

س٣: [مقارنة] فرّق بين المقاصد الأصلية والتابعة، مع مثال.

الجواب: الأصلية «لا حظ فيها للمكلف»، كحفظ النفس. والتابعة «روعي فيها حظ المكلف»، كطلب الرزق والتمتع بالمباح، وهي «خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لها».

س٤: [حفظ وتحليل] عرّف الحيلة عند الشاطبي، واذكر أركانها في مثال الهبة.

الجواب: «تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر». أركانها: عمل ظاهر الجواز (الهبة)، وقصد الإبطال (الفرار من الزكاة)، ومآل يخرم القاعدة (سقوط الزكاة).

س٥: [إنصاف] هل يصح أن يُتّهم من أجاز بعض الحيل من الأئمة بأنه خالف قصد الشارع؟

الجواب: لا؛ «بل إنما أجازه بناء على تحري قصده»، و«فلا يخالف أبو حنيفة في أن قصد إبطال الأحكام صراحا ممنوع». والخلاف في اعتبار الظاهر أو القرائن.

س٦: [نقد] «هذه حيلة شرعية حكمها الصحة» في نكاح التحليل المنويّ. ما وجه الخلل؟

الجواب: جعل العبرة بصورة العقد ولو قُصد إسقاط ما شرعه الله، وهذا عكس السؤال السابع؛ والنبي ﷺ لعن المحلل والمحلل له. وتصحيح العقد ظاهرًا قول قضائي لا يجعل القصد مشروعًا.

الفصل الثامن: «المختبر»... الأسئلة السبعة على أبواب الفقه

في سطر: بعد أن عرفنا الأسئلة السبعة واحدًا واحدًا، نُدخلها **المختبر**: نمرّ بها على أبواب الفقه، فنعرف مقاصد كل باب من نصوص الأئمة، ثم نختبر بها المسائل. **والسؤال الأول قبلها كلها؛ فلا يُبطل مقصدٌ حكمًا ثابتًا.**

القسم الأول: العبادات والأموال

القصة: عثمان وبئر رُومة

قال عثمان رضي الله عنه (ت ٣٥هـ) يوم حُصر: «أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ وَالْإِسْلَامِ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِئْرِ رُومَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ، فَيَجْعَلُ دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي، فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُونِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْهَا حَتَّى أَشْرَبَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ، نَعَمْ» [الترمذي ت بشار ٣٧٠٣، ٦/ ٧١، وقال: «هذا حديث حسن»].

وعلّقه البخاري: «وقال عثمان: قال النبي ﷺ: (من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين). فاشتراها عثمان» [البخاري ت البغا ٢/ ٨٢٩، كتاب المساقاة، باب في الشرب].

- **يُستعذَب:** يُشرب لعذوبته. **من صُلب مالي:** من أصل مالي.
- **تنبيه:** أن البئر «كانت ليهودي يبيع ماءها... كل قربة بدرهم» من **حاشية محقق البخاري**، لا من متن الحديث.

الدرس: حوّل عثمان ماءً محبوسًا يُباع إلى ماءٍ يدور بين المسلمين، فحقّق في مال واحد عدة مقاصد: دوران المال في الخير، والعدل في الانتفاع، وحفظ النفوس. وسنرى أسماء هذه المقاصد بعد قليل.

أولًا: مقصد العبادات... التعبّد أصل

قال الشاطبي (ت ٧٩٠هـ): «الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى المكلَّف التَّعَبُّدُ دُونَ الِالْتِفَاتِ إِلَى الْمَعَانِي، وَأَصْلُ الْعَادَاتِ الِالْتِفَاتُ إِلَى الْمَعَانِي» [الموافقات ت مشهور ٢/ ٥١٣].

ودليله بالاستقراء: «فَإِنَّا وَجَدْنَا الطَّهَارَةَ تَتَعَدَّى مَحَلَّ مُوجِبِهَا... وَأَنَّ طَهَارَةَ الْحَدَثِ مَخْصُوصَةٌ بِالْمَاءِ الطَّهُورِ وَإِنْ أَمْكَنَتِ النظافة بِغَيْرِهِ، وَأَنَّ التَّيَمُّمَ -وَلَيْسَتْ فِيهِ نَظَافَةٌ حِسِّيَّةٌ- يَقُومُ مَقَامَ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ الْمُطَهِّرِ» [٢/ ٥١٣–٥١٤].

- **تتعدّى محلَّ موجِبها:** الحدث يخرج من موضع، والوضوء في أعضاء أخرى. **العادات:** المعاملات وما يجري بين الناس.
- فلو كان مقصد الوضوء النظافة وحدها، لكفى الصابون بلا نية، ولما شُرع التيمم بالتراب. فعلمنا أن المقصد الأول **التعبد**.

وقال: «وَإِنَّمَا فَهِمْنَا مِنْ حِكْمَةِ التَّعَبُّدِ الْعَامَّةِ الِانْقِيَادَ لِأَوَامِرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِفْرَادِهِ بِالْخُضُوعِ، وَالتَّعْظِيمِ لِجَلَالِهِ وَالتَّوَجُّهِ إِلَيْهِ، وَهَذَا الْمِقْدَارُ لَا يُعْطِي عِلَّةً خَاصَّةً يُفهم مِنْهَا حُكْمٌ خَاصٌّ... ولكان المخالف لما حد غير ملوم إذا كَانَ التَّعْظِيمُ بِفِعْلِ الْعَبْدِ الْمُطَابِقِ لِنِيَّتِهِ حَاصِلًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِاتِّفَاقٍ» [٢/ ٥١٤].

واستثناء: «إِلَّا أَنْ يُتَبَيَّنَ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ مَعْنًى مُرَادٌ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، فَلَا لَوْمَ عَلَى مَنِ اتَّبَعَهُ، لَكِنَّ ذَلِكَ قَلِيلٌ، فَلَيْسَ بِأَصْلٍ؛ وَإِنَّمَا الْأَصْلُ مَا عَمَّ فِي الْبَابِ وَغَلَبَ فِي الْمَوْضِعِ» [٢/ ٥١٥]. ومثّل له **المحقق في الحاشية** بحديث المحرم الذي وقصته دابته: «لا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» (وعزاه المحقق إلى البخاري ١٨٣٩). **وقَصَته:** كسرت عنقه.

> **الخلاصة:** في العبادات قف عند المحدود، وما نُصّ على معناه فاتّبعه في موضعه، ولا تقِس على الحكمة العامة.

ثانيًا: مقاصد الأموال الخمسة عند ابن عاشور

قال محمد الطاهر ابن عاشور (ت ١٣٩٣هـ): «والمقصد الشرعي في الأموال كلها خمسة أمور: رواجها، ووضوحها، وحفظها، وثباتها، والعدل فيها» [مقاصد الشريعة الإسلامية ت ابن الخوجة ٣/ ٤٧٠].

> **عن الطبعة:** الكتاب بتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة في ثلاثة أجزاء: الأول والثاني دراسة المحقق، والثالث متن ابن عاشور. فالنقول هنا كلها من الجزء الثالث.

المقصد	تعريفه عند ابن عاشور	دليله ومثاله	موضعه
الرواج	«دوران المال بين أيدي أكثر من يمكن من الناس بوجه حق»	<كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ> [الحشر: ٧]	٣/ ٤٧١، ٤٧٥
الوضوح	«إبعادُها عن الضرر والتعرض للخصومات بقدر الإمكان. ولذلك شرع الإشهاد والرهن في التداين»	<إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ> [البقرة: ٢٨٢]	٣/ ٤٨٣
الحفظ	أصله: <لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ> [النساء: ٢٩]	«وحقَّ على من وُلِيَ مال أحد أن يحفظه»	٣/ ٤٨٣–٤٨٥
الثبات	«تقرّرها لأصحابها بوجه لا خطر فيه ولا منازعة»	ومنه: «أن لا يُنتزعَ منه بدون رضاه»؛ «ومُنِعت المعاملة بالربا لما فيه من الأضرار العامّة والخاصة»	٣/ ٤٨٥–٤٨٧
العدل	«أن يكون حصولها بوجه غير ظالم... إما أن تحصل بعمل مُكتسبِها، وإما بعوض مع مالكها أو تبرع، وإما بإرث»	قول عمر: «لا حُكرة في سوقنا»	٣/ ٤٨٨–٤٨٩

- **الرواج:** النَّفاق والدوران، ضد الكساد. **دُولة:** «تداول المال وتعاقبه» [٣/ ٤٧٥]. **الحُكرة:** الاحتكار، حبس الطعام ليغلو.
- **وسيلة حفظ:** رَوَاجٌ — وُضُوحٌ — حِفْظٌ — ثَبَاتٌ — عَدْلٌ.

من واقعنا:

الواقع	المقصد	لماذا؟
بيعٌ بالدَّين لم يُذكر فيه: بالدولار أم بالليرة التركية أم بالسورية؟	الوضوح	تعدد العملات باب خصومة؛ فيُكتب الثمن وعملته وأجله
شراكة في ورشة إعمار بلا عقد مكتوب	الوضوح والثبات	«ولذلك شرع الإشهاد»
تاجر يحبس الطحين والمازوت ليغلو في الشتاء	العدل	«لا حُكرة في سوقنا»
مال يتيم يبقى في الدُّرج سنين	الرواج والحفظ	قول عمر: «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة» [ذكره ابن عاشور ٣/ ٤٧٢ عن الموطأ]

تنبيه: قال ابن عاشور: «المعروف عند رجال السنّة أن هذا من كلام عمر»، وما رُوي مرفوعًا في معناه «كل ذلك بأسانيد ضعيفة» [٣/ ٤٧٢، الحاشية]. فلا يُنسب إلى النبي ﷺ.

ثالثًا: مسألة محلولة بالأسئلة السبعة

المسألة: «زكاتي حلّت في رمضان. سأؤخرها ستة أشهر، لأن الأسعار ستنخفض، فأشتري للفقراء أكثر».

السؤال	الجواب
١. ما الدليل؟	قال ابن قدامة (ت ٦٢٠هـ): «وَتَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْفَوْرِ، فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ إخْرَاجِهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَالتَّمَكُّنِ مِنْهُ، إذَا لَمْ يَخْشَ ضَرَرًا. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ التَّأْخِيرُ مَا لَمْ يُطَالَبْ» [المغني ط القاهرة ٢/ ٥١٠]
٢. ما المقصد؟	سدّ حاجة الفقير، وتطهير المال. والحاجة قائمة **الآن**
٣. ما رتبته؟	ضروري: ركن من الدين، ويحفظ نفس الفقير
٤. أصل أم مكمّل؟	زيادة الكمية مكمّل، وإيصال الحق في وقته أصل؛ فلا يُبطَل الأصل بالمكمّل
٥. ما يعارضه؟ وإلامَ يؤول؟	انخفاض الأسعار **متوهَّم**، وجوع الفقير **محقَّق**

السؤال	الجواب
٦. هل يطيقه المكلف؟	نعم، والمال حاضر
٧. ما قصد الفاعل؟	قصده حسن، لكن حسن القصد لا يُصلح الفعل المخالف
النتيجة	لا يؤخر تأخيرًا كثيرًا على قول الجمهور. واستثنى ابن قدامة التأخير «لِيَدْفَعَهَا إِلَى مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهَا، مِنْ ذِي قَرَابَةٍ، أَوْ ذِي حَاجَةٍ شَدِيدَةٍ، فَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا، لَمْ يَجُزْ» [٢/ ٥١٠]

الإنصاف: عند أبي حنيفة (ت ١٥٠هـ) الزكاة على التراخي ما لم يُطالَب، فالمسألة خلافية. لكن العلّة المذكورة هنا (انخفاض الأسعار) ظنٌّ يُقدَّم على حاجة محقَّقة، فلا تصلح عذرًا.

ومسألة أخرى: «نصرف الزكاة لرصف الطريق، فهو مصلحة عامة». قال ابن قدامة: «وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَى غَيْرِ مَنْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى، مِنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْقَنَاطِرِ وَالسِّقَايَاتِ وَإِصْلَاحِ الطُّرُقَاتِ... وَقَالَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ: مَا أَعْطَيْت فِي الْجُسُورِ وَالطُّرُقِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مَاضِيَةٌ» [المغني ٢/ ٤٩٧]. فالقول بالمنع قول الجمهور، والمصارف منصوصة: <إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...> [التوبة: ٦٠]؛ والمصلحة العامة تُموَّل من غير الزكاة.

الضابط (١) (احفظه)

١. الأصل في العبادات التعبد والوقوف عند المحدود، وفي المعاملات الالتفات إلى المعاني.

٢. مقاصد الأموال خمسة: الرواج، والوضوح، والحفظ، والثبات، والعدل.

٣. المختبر: السبعة بالترتيب، والسؤال الأول قبلها كلها؛ فلا يُبطل مقصدٌ حكمًا ثابتًا.

◆◆◆

القسم الثاني: الأسرة والقضاء والعقوبات

القصة: عمر وعام الرمادة

أصابت الحجازَ سنةُ جدبٍ في خلافة عمر بن الخطاب (ت ٢٣هـ) سُمّيت **عام الرمادة**. وفي خبر يرويه مالك (ت ١٧٩هـ) أن عمر رأى رجلًا من أهل البادية يتتبّع باللقمة أثر السمن في الصحفة، فقال: «لَا آكُلُ السَّمْنَ حَتَّى يُحْيَا النَّاسُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَحْيَوْنَ» [الموطأ، بواسطة الاستذكار لابن عبد البر ٨/ ٣٨٠، رقم ١٧٣٢].

وقراران لعمر يستدل بهما بعض الناس اليوم:

- **في الزكاة:** «أَخَّرَ عُمَرُ الصَّدَقَةَ عَامَ الرَّمَادَةِ، فَلَمَّا أُحْيِيَ النَّاسُ بَعَثَنِي، فَقَالَ: اعْقِلْ عَلَيْهِمْ عِقَالَيْنِ، فَاقْسِمْ فِيهِمْ عِقَالًا وَأْتِنِي بِالْآخَرِ» [البيهقي (ت ٤٥٨هـ)، معرفة السنن والآثار ٦٠٨٠، ٦/ ٧٨]. **عِقالَين:** صدقة عامين.
- **في السرقة:** عن عمر: «لا تُقْطَعُ اليد في عَذْق ولا عَامَ سنَة»، وسأل السعدي أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ): «إن سَرَق في مجاعة لا تقطعه؟ فقال: لا، إذا حملته الحاجة على ذلك والناسُ في مجاعة وشدة» [إعلام الموقعين ت مشهور ٤/ ٣٥٠–٣٥١]. **العَذْق:** النخلة. **عام سَنة:** عام المجاعة.

درجة الأثر (من الحواشي): في إسناد أثر السرقة كلام: قال محقق «إعلام الموقعين» إن في إسناده راويين «لم يذكرا فيهما جرحًا ولا تعديلًا»، ونبّه محقق آخر على أن رواية يحيى بن أبي كثير عن عمر «إسناد منقطع». وقد عمل به أحمد.

الدرس:

- **في الزكاة:** عمر **لم يُسقط** الزكاة، بل **أخّرها** لحال الناس ثم أخذها مضاعفة. والتأخير غير الإسقاط.
- **في السرقة:** قال ابن القيم (ت ٧٥١هـ): «وهذا مَحْضُ القياس، ومقتضى قواعد الشرع؛ فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غَلَبَ على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسدّ به رَمَقَه... وهذه شُبْهة قوية تَدْرأ القطع... نعم إذا بان أن

السارق لا حاجة به وهو مستغنٍ عن السرقة قطع» [إعلام الموقعين ٤/ ٣٥٢]. وعلّق **المحقق** في الحاشية: «هو لم يسقط الحد، ولكن وجد أن شروطه في هذه الحالة لم تتوفر لإقامته».

- فعمر لم يقل: المصلحة فوق النص، بل طبّق النص بشروطه: **الحدود تُدرأ بالشبهات**. ومن جعل القصة دليلًا على إسقاط الأحكام بالمصلحة فقد قرأ نصف الخبر.

أولًا: مقاصد أحكام الأسرة

- قال ابن عاشور: «انتظام أمر العائلات في الأمة أساس حضارتها وانتظام جامعتها» [مقاصد الشريعة ٣/ ٤٢١].
- «ولا جرم أن الأصل الأصيل في تشريع أمر العائلة هو إحكام آصرة النكاح، ثم إحكام آصرة القرابة، ثم إحكام آصرة الصهر، ثم إحكام كيفية انحلال ما يقبل الانحلال من هذه الأواصر الثلاث» [٣/ ٤٢١].
- وجمع مقصد النكاح في أصلين: «الأصل الأول: اتضاح مخالفة صورة عقدهِ لبقية صور ما يتفق في اقتران الرجل بالمرأة. الأصل الثاني: أن لا يكون مدخولاً فيه على التوقيت والتأجيل» [٣/ ٤٢٧]. وقوام الأصل الأول ثلاثة أمور: **الولي، والمهر، والشهرة** [٣/ ٤٢٧–٤٣٠].
- **الآصرة:** الرابطة. **الصِّهر:** القرابة بالزواج.

والمهر: قال ابن عاشور: «ولو كان ثمنَ المرأة لوجب إرجاعُها إياه للزوج عند الطلاق... فهو عطية محضة، ولكن المهر شعار من شعار النكاح... ولذلك سماه الله تعالى نحلة» [٣/ ٤٢٨]: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]. **نِحلة:** عطية عن طيب نفس.

> **إنصاف:** قال ابن عاشور: «واشتراط الولي في عقد النكاح هو قول جمهور فقهاء الأمصار. وقال أبو حنيفة: هو شرط في نكاح الصغير والمجنون والرقيق» [٣/ ٤٢٧]. فالمسألة فيها خلاف معروف.

مقصد الإعلان: حفظ النسب من الاشتباه، وحماية المرأة بأن يعرف الناس حالها، وتمييز النكاح عن العلاقات المحرمة؛ وهذا من حفظ النسل والعرض.

ثانيًا: مقاصد القضاء

- قال ابن عاشور: الشريعة «ما جاءت بما جاءت به من تحديد كيفيات معاملات الأمة، وتعيين الحقوق لأصحابها إلا وهي تريد تنفيذَ أحكامها وإيصالَ الحقوق إلى أربابها إن رام رائم اغتصابها منهم» [٣/ ٥١٨].
- وقال ﷺ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» [البخاري ت البغا ٦٧٤٨، وأخرجه مسلم]. **ألحن بحجته:** أفصح وأقدر على البيان.
- **صلته بالسؤال السابع:** حكم القاضي يقع على الظاهر، والمكلّف مؤاخذ بما يعلمه من نفسه؛ فلا يُحلّ حكمُ القاضي لمن حُكم له ما ليس له.

> **تنبيه على خطأ في الكتاب:** ذكر ابن عاشور حديث «النصح لكل مسلم» عن «جابر بن عبد الله» [٣/ ٥٢٢]، والذي في البخاري أنه عن **جرير** بن عبد الله، كما يظهر من تخريج المحقق في الحاشية.

ثالثًا: مقاصد العقوبات

قال ابن عاشور: «فمقصد الشريعة من تشريع الحدود والقصاص والتعزير وأروش الجنايات ثلاثة أمور: تأديب الجاني، وإرضاء المجني عليه، وزجر المقتدي بالجناة» [٣/ ٥٥٠].

المقصد	من كلام ابن عاشور	دليله
تأديب الجاني	«فبإقامة العقوبة على الجاني يزول من نفسه الخبث الذي بعثه على الجناية»	﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ﴾ [المائدة: ٣٩]
إرضاء المجني عليه	لئلا يأخذ حقه بيده: «فلا تكاد تنتهي الثارات والجنايات»	﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ [الإسراء: ٣٣]
زجر المقتدي	«لكنه لا يجوز أن يكون زجر العموم بغير العدل»	﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢]

[مقاصد الشريعة الإسلامية ٣/ ٥٥٠–٥٥٢]

- **أروش الجنايات:** ما يُدفع من المال عوضًا عن الجراح.
- وقال: «ومتى ظهرت شبهةٌ للجاني فقد التحقت بالخطأ فتسقط الحدود بالشبهات» [٣/ ٥٥٠]. وهذا عين ما فعله عمر.
- **ومن واقعنا:** من أعظم ما يُفسد الناس بعد الحروب **أخذُ الحق باليد**؛ ولهذا جُعل «إرضاء المجني عليه» عن طريق القضاء مقصدًا، ليمنع الثأر.

رابعًا: مقاصد الميراث

قال ابن عاشور: «وقد سمَّى القرآنُ ذلك فريضة. وأكد المحافظة عليها بقوله في صدر آية المواريث: <يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ>، وقوله في خلالها: <آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ>، وقوله في آخرها: <تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ>» [٣/ ٤٧٧].

فالآية نفسها أغلقت باب «نحن أعلم بالمصلحة»: <لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا>.

الضابط (٢) (احفظه)

١. للأسرة مقصد جامع: إحكام أواصر النكاح والقرابة والصهر؛ وللنكاح قوام: الولي، والمهر، والشهرة.

٢. للعقوبات ثلاثة مقاصد: تأديب الجاني، وإرضاء المجني عليه، وزجر المقتدي؛ والحدود تُدرأ بالشبهات.

٣. تأخير الحكم لعذر، أو درؤه لفقد شرطه، غير إسقاطه.

حالات محلولة

#	الحالة	الجواب
١	«الصلاة تنهى عن الفحشاء، فمن حسن خلقه لا يلزمه أن يصلي»	مردودة بالسؤالين ١ و٢: الصلاة فريضة بالنص والإجماع، وأخذُ مقصد واحد لإسقاط الحكم تجزيء؛ و«لكان المخالف لما حد غير ملوم... وليس كذلك باتفاق»
٢	بيع بالدين بلا ذكر العملة	يخالف مقصد الوضوح؛ فيُكتب الثمن وعملته وأجله
٣	زواج سرّي بلا إعلان ولا شهود «لتجنّب الكلام»	يخالف مقصد الشهرة الذي جعله ابن عاشور من قوام النكاح، ويعرّض النسب للاشتباه
٤	رجل يعرف أن الحق لخصمه، ولكنه أفصح منه فحكم له القاضي	لا يحلّ له: «فإنما أقطع له قطعة من النار»
٥	أهل قتيل يقتصّون بأيديهم بعد أن عرفوا القاتل	يخالف مقصد إرضاء المجني عليه عن طريق القضاء، ويفتح باب الثأر

أسئلة المراجعة وأجوبتها

س١: [حفظ] ما الأصل في العبادات وفي العادات عند الشاطبي؟

الجواب: «الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ... التَّعَبُّدُ دُونَ الِالْتِفَاتِ إِلَى الْمَعَانِي، وَأَصْلُ الْعَادَاتِ الِالْتِفَاتُ إِلَى الْمَعَانِي» [الموافقات ٢/ ٥١٣].

س٢: [استدلال] ما الدليل على أن مقصد الطهارة ليس النظافة وحدها؟

الجواب: التيمم: «وَلَيْسَتْ فِيهِ نَظَافَةٌ حِسِّيَّةٌ» ويقوم مقام الماء؛ وطهارة الحدث مخصوصة بالماء الطهور وإن أمكنت النظافة بغيره.

س٣: [حفظ] عدّد مقاصد الأموال عند ابن عاشور، وعرّف الرواج.

الجواب: الرواج، والوضوح، والحفظ، والثبات، والعدل. والرواج: «دوران المال بين أيدي أكثر من يمكن من الناس بوجه حق».

س٤: [تطبيق] شُرع الإشهاد والرهن لأي مقصد؟ ومُنع الربا لأي مقصد؟

الجواب: الإشهاد والرهن للوضوح [٣/ ٤٨٣]، ومنع الربا ذكره ابن عاشور في الثبات: «لما فيه من الأضرار العامّة والخاصة» [٣/ ٤٨٧].

س٥: [نقد] «عمر عطّل الزكاة عام الرمادة». صحّح.

الجواب: أخّرها ولم يُسقطها، ثم أخذها مضاعفة: «اعقل عليهم عقالين» [معرفة السنن والآثار ٨٠٦٠].

س٦: [حفظ] ما مقاصد العقوبات الثلاثة عند ابن عاشور؟

الجواب: «تأديب الجاني، وإرضاء المجني عليه، وزجر المقتدي بالجناة» [٣/ ٥٥٠].

الفصل التاسع: المقاصد في يد الخصم... وقائمة الفحص

في سطر: المقاصد أداة **فهم** لا أداة **هدم**. فمن أسقط بها حكمًا ثابتًا فقد قلب العلم. وفي هذا الفصل نعرض شبهات تُقال اليوم باسم المقاصد **بأمانة**، ثم نكسرها بالأسئلة السبعة.

أولًا: صنفان لا يُخلط بينهما

	التوسع المقاصدي	الاستعمال الهادم
موقفه من النص	يقبل النص، ويزيد في المقاصد	يُسقط النص بالمقصد
مثاله	عدّ مقاصد جديدة كحفظ البيئة أو الكرامة	«الحدود وسيلة من وسائل زمانها»
نقده	منهجي: هل ثبتت الزيادة بالاستقراء؟ وهل ضُبط معناها بالشرع؟ (الفصل الثالث)	أصولي: المقصد لا يُبطل الحكم الذي دلّ عليه

من خارج الشاملة: هذا التفريق من دراسة سلطان العميري (معاصر)، «التداول الحداثي لنظرية المقاصد: دراسة نقدية». ولا نذكرها أسماء أصحاب الشبهات؛ فالمقصود المنهج.

ثانيًا: الشبهات الخمس وأجوبتها

الشبهة الأولى: «عمر عطّل حد السرقة عام الرمادة، وأوقف الزكاة؛ فالحاكم يُعطّل النص إذا رأى المصلحة».

- **السؤال الذي يكسرها:** الأول (الدليل)، ثم السادس (الطاقة).
- **الجواب:** الزكاة أُخّرت ثم أُخذت مضاعفة: «اعقل عليهم عقالين» [البيهقي، معرفة السنن والآثار ٨٠٦٠]. والقطع دُرئ **بشبهة الحاجة** التي جعلها الشرع نفسه مانعًا: «نعم إذا بان أن السارق لا حاجة به وهو مستغنٍ عن السرقة قطع» [ابن القيم، إعلام الموقعين ٤/ ٣٥٢]. فلم يتعطّل النص، بل لم تتحقق شروطه.

الشبهة الثانية: «مقصد الحدود الردع، والسجن اليوم يردع؛ فالحدود وسيلة من وسائل زمانها، والمقصد ثابت والوسيلة متغيرة».

- **السؤال الذي يكسرها:** الثاني (المقصد).
- **الجواب: تجزيء**؛ فللعقوبات ثلاثة مقاصد: «تأديب الجاني، وإرضاء المجني عليه، وزجر المقتدي بالجناة» [ابن عاشور، مقاصد الشريعة ٣/ ٥٥٠]. وما عيّنه الشارع وقدّره مقصود بتعيينه، إلا أن يدل الدليل على أنه وسيلة، ولا دليل هنا. والمقصد الذي عُرف من الحكم لا يُبطل الحكم.

الشبهة الثالثة: «<لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ> حكم تاريخي نزل في مجتمع كان الرجل فيه يعول؛ ومقصد الشريعة العدل، فإذا تغيّر الواقع وجبت التسوية».

- **السؤال الذي يكسرها:** الأول (الدليل)، ثم الثاني (المقصد).
- **الجواب:**
  - النص قطعي، وختمه الله بقوله: <فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ> ثم <تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ> [النساء: ١١–١٣]، و«قد سمَّى القرآنُ ذلك فريضة» [ابن عاشور ٣/ ٤٧٧].
  - وفي الآية نفسها: <لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا>؛ فأغلقت باب «نحن أعلم بالمصلحة».
  - ولو صحّت «التاريخية» لصارت الأحكام كلها مؤقتة بزمن نزولها، فلا يبقى حكم.
  - والنظر إلى نصيب الميراث وحده، دون المهر والنفقة الواجبين على الرجل، تجزيء لأبواب المال.

الشبهة الرابعة: «المهر ثمنٌ للمرأة وفيه امتهان لها، ومقصد الشريعة الكرامة؛ فيُلغى».

- **السؤال الذي يكسرها:** الثاني (المقصد): بُنيت الشبهة على مقصد **متوهَّم**.
- **الجواب:** «ولو كان ثمنَ المرأة لوجب إرجاعُها إياه للزوج عند الطلاق... فهو عطية محضة... ولذلك سماه الله تعالى نحلة» [ابن عاشور ٣/ ٤٢٨].

الشبهة الخامسة: «مقصد تحريم الربا منع الظلم واستغلال المحتاج، وفوائد المصارف بين طرفين راضيين لا ظلم فيها؛ فهي حلال».

- **السؤال الذي يكسرها:** الأول (الدليل)، ثم قاعدة: **الحكم يُناط بالعلة المنضبطة لا بالحكمة**.
- **الجواب:** النص حدّد مقياس الظلم بنفسه: <وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ> [البقرة: ٢٧٩]؛ فما زاد على رأس المال هو الظلم بنص الآية، رضي الطرفان أو لم يرضيا. و«الاستغلال» حكمة لا تنضبط؛ فلو نيط بها الحكم لصار كل ربا «بلا استغلال» حلالًا.

الشبهة	السؤال الذي يكسرها	الجواب في كلمة
عمر عطّل الحد والزكاة	١ ثم ٦	تأخير لا إسقاط، ودرء بشبهة الحاجة
الحدود وسيلة، والسجن يردع	٢	تجزيء: للعقوبات ثلاثة مقاصد
الميراث حكم تاريخي	١ ثم ٢	«فريضة من الله»
المهر ثمن المرأة	٢	عطية محضة، نحلة
فوائد المصارف بلا ظلم	١ + الحكمة لا تُجعل علة	<فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ>

ثالثًا: الخطر من الخطوات الصغيرة

الشبهات الخمس واضحة يعرفها الناس. لكن الأخطر منها **خطوة صغيرة** يخطوها عالم معروف، فتمرّ. وقد رأينا في الفصل الخامس مثالها: حديث «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» جُعلت **حكمته المظنونة** (الخوف) **علّةً** يدور معها الحكم، ثم أُسقط الشرط في كل سفر إذا ظُنّ زوال الخوف.

ومن أسباب هذا الخلل كما ظهرت في تطبيقات بعض المعاصرين (وتُذكر كتبهم **للرد لا للاستدلال**):

#	السبب	الضابط المقابل
١	تقديم المقصد على النص	المقصد يُعرف **من** النص؛ والحق «اعتبار الأمرين جميعا، على وجه لا يخل فيه المعنى بالنص، ولا بالعكس» [الموافقات ٣/ ١٣٤]
٢	جعل الحكمة علّة	الحكم يُناط بالوصف المنضبط لا بالحكمة
٣	إنزال الأمر بتصنيف المقصد («تحسيني فهو مستحب»)	الرتبة لا تُنشئ حكمًا يخالف صيغة النص؛ والتحسيني قد يكون واجبًا
٤	تحويل المنصوص إلى «وسيلة متغيرة»	ما عيّنه الشارع مقصود بالتعيين إلا بدليل؛ و«ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم» [ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٢٥/ ٢٠٧]
٥	التيسير غايةً مستقلة	التيسير وصف للشريعة لا دليل يُرجَّح به؛ والمقصد «إخراج المكلف عن داعية هواه» [الموافقات ٢/ ٢٨٩]
٦	ضغط الواقع والسياسة	المصلحة المعتبرة ما شهد لها الشرع لا ما تطلبه الحاجة؛ وتصوير الواقع جزء من الفتوى
٧	الصورة بلا المقصد (تصحيح الحيل)	السؤال السابع: «ما قصد الفاعل؟»؛ وقد لعن النبي ﷺ المحلل والمحلل له

الدرس: الخطر لا يأتي من إنكار النص صراحة فقط، بل من **خطوات صغيرة**: علّةٌ مظنونة هنا، وتصنيفٌ هناك، وضغطُ واقع ثالث. ولهذا تعلّمنا الأسئلة السبعة.

رابعًا: قائمة الفحص

قبل أن تقول «المصلحة تقتضي كذا»، مُرّ على هذه الأسئلة بالترتيب، فإن تعثّرتَ في واحد منها فتوقّف:

#	السؤال	علامة الخطر
١	ما الدليل الخاص؟ هل قرأتُ النص قبل أن أبحث عن المقصد؟	إذا بدأتَ بالمقصد ثم طلبتَ له نصًّا
٢	كيف عرفتُ المقصد؟ أبنص، أم بإجماع، أم باستقراء؟	إذا كان المقصد «يبدو لي» أو «لعلّه»
٣	أهو علة منضبطة أم حكمة؟	إذا كان الوصف يزيد وينقص (الخوف، المشقة، القوة)
٤	هل سبقني أحد من الأئمة؟	إذا كان القول لم يُعرف قبلك، أو عرفه واحد وتركه الجمهور
٥	ما الذي يدفعني إلى هذا القول؟ الدليل، أم السائل، أم الواقع؟	إذا كان الجواب معروفًا عندك قبل النظر
٦	ما مآله على الدين كله، لا على الحالة وحدها؟	إذا كان يفتح بابًا يُستعمل بعدك فيما هو أعظم
٧	هل أُسقِط بقولي حكمًا ثابتًا؟	إذا صار الواجب مندوبًا، أو المحرّم مكروهًا، أو سقط شرط

الضابط الجامع للمادة (احفظه)

١. لا يُثبَت مقصد إلا بدليل.
٢. المقصد الثابت لا يُبطل الحكم الثابت الذي جاء به.
٣. المقاصد أداة فهم لا أداة هدم: من أسقط بها حكمًا ثابتًا فقد قلب العلم.

أسئلة المراجعة وأجوبتها

س١: [مقارنة] ما الفرق بين «التوسع المقاصدي» و«الاستعمال الهادم»؟

الجواب: الأول يقبل النص ويزيد في المقاصد، ونقده منهجي (هل ثبتت الزيادة؟). والثاني يُسقط النص بالمقصد، ونقده أصولي: المقصد لا يُبطل الحكم الذي دلّ عليه.

س٢: [نقد] «الحدود وسيلة للردع، والسجن يحقق الردع». ردّ بسؤال واحد من السبعة.

الجواب: السؤال الثاني: هذا تجزيء؛ فللعقوبات ثلاثة مقاصد: تأديب الجاني، وإرضاء المجني عليه، وزجر المقتدي [ابن عاشور ٣/ ٥٥٠]، والحكم المنصوص لا يُسقطه مقصدٌ مأخوذ منه.

س٣: [نقد] «الميراث حكم تاريخي». ما الجواب؟

الجواب: النص قطعي سمّاه الله «فريضة» وختمه بـ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾، وفيه ﴿لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾. والتاريخية لو صحّت لأسقطت الأحكام كلها.

س٤: [تعليل] لماذا لا يُناط تحريم الربا بـ«الاستغلال»؟

الجواب: لأنه حكمة لا تنضبط، والحكم يُناط بالعلة المنضبطة؛ والنص جعل الظلم ما زاد على رأس المال: ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾.

س٥: [حفظ] اذكر أسئلة قائمة الفحص السبعة.

الجواب: ما الدليل الخاص؟ كيف عرفت المقصد؟ علة أم حكمة؟ هل سبقني أحد؟ ما الذي يدفعني؟ ما المآل على الدين كله؟ هل أُسقط حكمًا ثابتًا؟

س٦: [استنباط] لماذا كانت «الخطوة الصغيرة» أخطر من الهدم الصريح؟

الجواب: لأن الهادم الصريح يعرفه الناس فيحذرونه، أما الخطوة الصغيرة (حكمة تُجعل علة، أو تصنيف يُنزل الأمر) فتمرّ باسم «فهم المقصد»، ثم تتراكم حتى تُسقط الأحكام.

الملحق: تراجم الأعلام ومسرد المصطلحات

أولًا: تراجم موجزة للأعلام الوارد ذكرهم

مرتّبون على سنة الوفاة. والمقصود التعريف لا الاستيعاب.

العَلَم	الوفاة	التعريف وصلته بالمادة
أبو حنيفة النعمان بن ثابت	١٥٠هـ	إمام المذهب الحنفي؛ يُذكر في الحيل والإنصاف فيها
مالك بن أنس	١٧٩هـ	إمام دار الهجرة؛ من أوسع الأئمة في المصالح والذرائع
الشافعي محمد بن إدريس	٢٠٤هـ	إمام المذهب، وأول من دوّن أصول الفقه في «الرسالة»
أحمد بن حنبل	٢٤١هـ	إمام المذهب الحنبلي؛ عمل بأثر عمر في السرقة عام المجاعة
البخاري محمد بن إسماعيل	٢٥٦هـ	صاحب «الصحيح»
ابن حزم الأندلسي	٤٥٦هـ	ظاهري، نفى التعليل؛ يُذكر في الخلاف في التعليل
البيهقي أحمد بن الحسين	٤٥٨هـ	محدّث شافعي، صاحب «السنن الكبرى» و«معرفة السنن والآثار»
ابن عبد البر	٤٦٣هـ	محدّث مالكي، صاحب «التمهيد» و«الاستذكار» و«جامع بيان العلم»
الجويني إمام الحرمين	٤٧٨هـ	أول من أبرز الضروريات والحاجيات والتحسينيات في «البرهان»
الغزالي أبو حامد	٥٠٥هـ	صاحب «المستصفى»؛ حرّر الكليات الخمس
ابن قدامة المقدسي	٦٢٠هـ	فقيه حنبلي، صاحب «المغني» و«الكافي»
الآمدي سيف الدين	٦٣١هـ	أصولي، صاحب «الإحكام في أصول الأحكام»
العز بن عبد السلام	٦٦٠هـ	صاحب «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»؛ عمدة الموازنة ومراتب المشقة
النووي يحيى بن شرف	٦٧٦هـ	فقيه شافعي محدّث، صاحب «المجموع» و«شرح مسلم»
القرافي شهاب الدين	٦٨٤هـ	مالكي، صاحب «الفروق»؛ من أشهر من قسّم الذرائع
الطوفي نجم الدين	٧١٦هـ	حنبلي، قال بتقديم المصلحة على النص في المعاملات؛ **وقوله مردود**
ابن تيمية	٧٢٨هـ	شيخ الإسلام؛ له كلام كثير في المصالح والذرائع والحيل
ابن القيم	٧٥١هـ	تلميذ ابن تيمية، صاحب «إعلام الموقعين»؛ من أوسع من كتب في الحكم وإبطال الحيل
تاج الدين السبكي	٧٧١هـ	صاحب «جمع الجوامع» في الأصول
الإسنوي جمال الدين	٧٧٢هـ	أصولي شافعي، صاحب «نهاية السول»
ابن لُبّ الغرناطي	٧٨٣هـ	مفتي غرناطة في زمن الشاطبي
الشاطبي أبو إسحاق	٧٩٠هـ	صاحب «الموافقات» و«الاعتصام»؛ **أول من أفرد المقاصد بنظرية متكاملة**، وهو عمدة هذه المذكرة
الزركشي بدر الدين	٧٩٤هـ	صاحب «البحر المحيط» و«تشنيف المسامع»
السيوطي جلال الدين	٩١١هـ	صاحب «الأشباه والنظائر»؛ يُذكر في قاعدة «المشقة تجلب التيسير»
المناوي عبد الرؤوف	١٠٣١هـ	صاحب «فيض القدير»
محمد عبد الله دراز	١٣٧٧هـ	علّق على «الموافقات» تعليقات مثبتة في حواشي طبعاته؛ وكلامه في الحاشية ليس من كلام

العَلَم	الوفاة	التعريف وصلته بالمادة
		الشاطبي
ابن عاشور محمد الطاهر	١٣٩٣هـ	تونسي، صاحب «مقاصد الشريعة الإسلامية»؛ دعا إلى جعل المقاصد علمًا مستقلًّا
البوطي محمد سعيد رمضان	١٤٣٤هـ	صاحب «ضوابط المصلحة»؛ **يُذكر للرد لا للاستدلال**
القرضاوي يوسف	١٤٤٤هـ	صاحب «دراسة في فقه مقاصد الشريعة»؛ **يُذكر للرد لا للاستدلال**
نور الدين الخادمي	معاصر	صاحب «علم المقاصد الشرعية»، المرجع المساعد للمادة
مشهور حسن آل سلمان	معاصر	محقق «الموافقات» و«إعلام الموقعين» في الطبعة المعتمدة هنا
مصطفى ديب البغا	معاصر	محقق «صحيح البخاري» في الطبعة المعتمدة هنا
أحمد الريسوني	معاصر	صاحب «نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي»

الصحابة رضي الله عنهم الوارد ذكرهم: أبو بكر (ت ١٣هـ)، وعمر بن الخطاب (ت ٢٣هـ)، وعثمان بن عفان (ت ٣٥هـ)، وعلي بن أبي طالب (ت ٤٠هـ)، وعمرو بن العاص (ت ٤٣هـ)، وعبد الله بن عباس (ت ٦٨هـ)، وجابر بن عبد الله (ت ٧٨هـ)، وأنس بن مالك (ت ٩٣هـ)، وأم سليم وأبو طلحة الأنصاريان.

ثانيًا: مسرد المصطلحات

المصطلح	معناه
المقاصد	المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية والمترتبة عليها، وغايتها تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين
العلة	الوصف الظاهر المنضبط الذي يُناط به الحكم
الحكمة	المصلحة التي شُرع الحكم لأجلها، وقد لا تنضبط فلا يُناط بها الحكم
المصلحة المرسلة	مصلحة لم يشهد لها الشرع بنص خاص باعتبار ولا إلغاء، وتدخل تحت مقاصده العامة
الذريعة	الوسيلة إلى الشيء؛ وسدّها: منع الجائز إذا أفضى إلى محرم غالبًا
الضروري	ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا، وبفقده فساد وتهارج
الحاجي	ما يُفتقر إليه للتوسعة ورفع الحرج، وبفقده ضيق لا هلاك
التحسيني	الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق
الكليات الخمس	حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال
المكمِّل	ما يتمّم المصلحة الأصلية ويحميها، ويسقط إذا عاد عليها بالإبطال
المآل	ما يؤول إليه الفعل من أثر؛ والنظر فيه معتبر شرعًا
الرخصة	«ما شرع لعذر شاق، استثناء من أصل كلي يقتضي المنع، مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه»
العزيمة	الحكم الأصلي الكلي قبل الاستثناء
عموم البلوى	ما يكثر وقوعه ويشق الاحتراز منه
المقاصد الأصلية	ما لا حظّ فيه للمكلف، كحفظ الضروريات
المقاصد التابعة	ما روعي فيه حظ المكلف، وهي خادمة للأصلية
الحيلة	«تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر»

المصطلح	معناه
المحلِّل	من يتزوج المطلقة ثلاثًا ليُحلّها لزوجها الأول
الرواج	دوران المال بين أكثر الناس بوجه حق
الحُكرة	الاحتكار: حبس الطعام ليغلو
الأَرْش	ما يُدفع من المال عوضًا عن الجراح
التجزيء	أخذ مقصد واحد من مقاصد الحكم وإسقاط الحكم به
الاستقراء	تتبّع الجزئيات للوصول إلى حكم كلي؛ وهو الطريق الأعظم لإثبات المقاصد
الديانة والقضاء	الديانة: ما بين العبد وربه. والقضاء: ما يحكم به القاضي على الظاهر